57660_2024-12-04 10:29:09

民事起诉状

原告：韦明科，男，1970年5月21日出生，汉族，住重庆市大渡口区西城大道6625小幢29-4，身份证号码510221197005212315。

联系电话：

被告1：重庆寅鼎汽车经纪有限公司，住所地重庆市渝中区大坪正街19号2单元17-2#，统一社会信用代码91500103352776160X。

法定代表人王仕磊，该公司经理。

联系电话：

被告2：王仕磊，男， 1986年7月28日出生，汉族，住重庆市渝中区长江一路30号附1号3单元10-2，身份证号码500103198607283211。

被告3：范雨，女，1987年7月20日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区下土湾路188-7号14-15，身份证号码500103198707207363。与被告2系夫妻关系。

联系电话：

请求事项：

1、判令被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨立即连带偿还所欠原告代垫购车款本金258610元及截止到2017年11月30日的利息5344.4元，以及从2017年12月1日至还清日止的利息（利息以被告尚欠的258610元为基数，按月利率2%标准计算，利随本清）；263954.4

57660_2024-12-04 10:29:09

57660_2024-12-04 10:29:09

2、判令被告承担本案诉讼费、财产保全费等原告实现债权的一切费用。

事实及理由：

2017 年 6 月 23 日，原告韦明科与被告重庆寅鼎汽车经纪公司、王仕磊签订了《关于汽车贸易的合作框架本协议》，协议约定原告为被告从事汽车贸易业务垫资 691560 元，该笔款项由被告指定原告打入链动汽车（上海）有限公司宁波银行 70160122000014930 的账号中购买 2017 款 EcoBoosT180 豪华型福特蒙迪欧汽车四台，汽车销售所得利润原、被告各得 50%，被告保证原告每台车保底利润 5000 元，并在 10 个工作日内完成销售，自原告垫资之日起，被告未在 15 个自然日内完成销售的车辆，由被告回购滞销车辆并支付原告每台车垫款金额 10%的违约金。2017 年 6 月 24 日，原告按被告指示，将 691560 元款项打入被告指定的链动汽车（上海）有限公司宁波银行账号中，并由被告提取福特蒙迪欧汽车四台。后被告未按期将全部汽车完成销售，2017 年 9 月 19 日，被告重庆寅鼎汽车经纪公司、王仕磊与原告韦明科进行结算，向原告出具《欠款附加条款》。该条款载明“因 2017 年 6 月 23 日重庆寅鼎汽车经纪有限公司法人王仁磊与出资方韦明科签订《关于汽车贸易的合作框架本协议》，现重庆寅鼎汽车经纪有限公司王仕磊已偿还购车款人民币 432950 元。剩余购车款人民币 258610 元定于 2017 年 11 月 16 日前归还，该笔欠款分三次支付，支付期限为：第一次支付于 2017 年 10 月 1 日前，支付金额为 58610 元；第二次支付于 2017 年 11 月 1 日前，支付金额为 100000 元；第三次

57660_2024-12-04 10:29:09

57660_2024-12-04 10:29:09

支付于2017年11月16日前，支付金额为100000元。若每笔支付金额在规定时间未能完成，则按每笔未支付金额支付2%的月息，单笔还款金额违约金按未支付金额的10%计算，此后还款金额以此类推，直至偿还完所有欠款金额，息随本清。主合同为《关于汽车贸易的合作框架本协议》为依据。”双方进行结算后，被告重庆寅鼎汽车经纪公司、王仕磊并未按时履行支付义务，截止到2017年11月30日，被告重庆寅鼎汽车经纪公司、王仕磊尚欠原告购车款本金人民币258610元及利息5344.4元（实际计算至借款本息付清止）。王仕磊与被告范雨系夫妻关系，该笔借款发生在双方夫妻关系存续期间，应为双方的夫妻共同债务。

综上所述，原告为保护自己合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉诸贵院，请依法判令各被告承担相应民事责任。

此致

重庆市大渡口区人民法院

具状人：

2017年12月14日

57660_2024-12-04 10:29:09

57660_2024-12-04 10:29:11

重庆市大渡口区人民法院

受理案件通知书

(2018)渝0104民初37号

韦明科:

韦明科与王仕磊,重庆寅鼎汽车经纪有限公司,范雨合伙协议纠纷一案的起诉状已收到。经审查,起诉符合法定受理条件,本院决定立案审理。并将有关事项通知如下:

一、在诉讼进程中,当事人必须依法行使诉讼权利,有权行使民事诉讼法第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利,同时也必须遵守诉讼秩序,履行诉讼义务。

二、如需委托代理人代为诉讼,应向本院递交由委托人签名或盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

三、应在接到本通知书后七日内,凭重庆市法院缴费通知书到本院预交案件受理费5259元。

二〇一八年一月三日

你在重庆法院公众服务网(网址www.cqfygzfw.gov.cn)使用"案件进度查询"等功能的查询编码和密码如下,欢迎使用。

查询编码:180103101059011　　查询密码:0114813

法院开户行:　　法院账号:

诉讼联络人:张可　　联系电话:68902566

公众服务网　　案件查询

57660_2024-12-04 10:29:11

57660_2024-12-04 10:29:11

通知缴纳案件受理费的情况说明

关于原告 韦明科 诉

被告 王仕磊、范甬、重庆宝昌汽车经纪有限公司 合伙协议纠纷一案（案件编号为〈2018〉渝0104民初 31 号），我庭已于2018年1月3日 15 时 03 分电话通知原告在2018年1月10日前缴纳案件受理费 5259 元，并已告知其逾期未缴纳诉讼费的将按撤回起诉处理。

特此说明

立 案 庭

二〇一八年一月三日

57660_2024-12-04 10:29:11

57660_2024-12-04 10:29:11

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

受送达人	重庆明科	案由	合伙协议
案号	（2018）渝0106民初~~渝大渡法民初~~字第3号		
送达文件	受理（执行）案件通知书、审判、执行作风监督表、廉政监督卡、诉讼风险告知书、诉讼财产保全权利告知书各一份		
签收人	喻祖丰		
签收时间			
送达人			
备注			

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:11

57660_2024-12-04 10:29:12

重庆市大渡口区人民法院
当事人送达地址确认书

案由	合伙协议纠纷	案号	（2018）渝0104民初3[illegible]号
人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项	根据最高人民法院《关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第九条、第十条的规定： 一、被告拒不提供送达地址的，以其户籍登记、工商登记或者其他依法登记、备案的住所地为送达地址。 二、因当事人自己提供的送达地址不准确、地址变更后未及时告知人民法院，或者当事人拒不提供送达地址导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，按下列方式处理： (一)邮寄送达的，邮件回执上注明的退回之日视为送达之日； (二)直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。		
当事人提供的自己的送达地址	当事人：韦明科 送达地址：重庆渝中区新华路联合国际17楼重庆法乾律师事务所 邮政编码：　　收件人：黄艳露 电话（含移动电话）：15823223075 其他联系方式：		
当事人对自己送达地址的确认	我已经阅读了人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项。并保证我自己填写的上述送达地址是准确、有效的。 签名和捺指印 黄艳露 2　年　月　日		
备考			
法院工作人员签名			

注：1、当事人填写本表前，应当仔细阅读表中第一栏内人民法院对当事人填写送达地址确认书的书面告知；当事人阅读有困难的，法院工作人员应当向其口头告知。

2、本表中当事人的送达地址应当由当事人自己或当事人的代理人填写；当事人因文化水平限制不能书写，又没有代理人的，可以口述后由法院工作人员代为填写，并经两名以上法院工作人员宣读无误后由当事人签名或捺印确认.

3、当事人的电话号码应当包括办公电话、住宅电话和移动电话。

4、当事人拒绝提供自己送达地址的，应当在备考栏内注明。

57660_2024-12-04 10:29:12

法院专递邮件详情单

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

1002355811592

收寄局 ORIGINAL OFFICE | 收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称： | 客户代码：

法院

地址： | 联系电话：

案号（ ）

- ☐ 受理案件通知书
- ☐ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☐ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ☑ 举证通知书
- ☑ 诉讼权利义务告知书
- ☑ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ☑ 流程告知书
- ☑ 廉政监督卡

号

- ☑ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书

交寄人签名（必填）： | 经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章： | 主管人员签章：

1002355811592

收件人姓名 | 移动电话： 住宅电话： 办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） | 资费（元）

收件人或代收人签名 | 证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系 | 证件号码

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女

☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人

☐前台 ☐其他 | 收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

温州市鹏方实业印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制

http://www.ems.com.cn

57660_2024-12-04 10:29:12
重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE
法院专递邮件详情单
1002355811592
收寄局 ORIGINAL OFFICE | 收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H
寄件人单位名称： 渡口区人民 | 客户代码：
法院
地址： | 联系电话：
案号（渝0104民初 37）
☑ 传票
☑ 举证通知书
☑ 诉讼权利义务告知书
☑ 合议庭组成人员通知书
☑ 送达地址确认书
☑ 流程告知书
☑ 廉政监督卡
交寄人签名（必填）： | 经办人签名：
“法院专递”邮件未妥投及退件原因
开庭时间：2018.2.12
1002355811592
收件人姓名 黄艳霞 | 移动电话：18223223075 住宅电话： 办公电话：
单位名称 COMPANY NAME
地址 ADDRESS 重庆市渝中区新华路联合国际27楼重从法务律师事务所
邮政编码 POSTAL CODE
重量（千克） 0.10 | 资费（元）
收件人或代收人签名 | 证件名称 ☐身份证 ☐其他
代收人与收件人关系 | 证件号码
☐配偶 ☐父母 ☐成年子女
☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人
☐前台 ☐其他 | 收件单位盖章
邮件收到日期： 年 月 16日 时 投递员签名：
①回执联
提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183
温州市鹏方实业印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制 于2015年5月印制
http://www.ems.com.cn

57660_2024-12-04 10:29:12
重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1002355813292 011

收寄局 ORIGINAL OFFICE	收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称： 客户代码：

法院

地址： 联系电话：

案号（ ）

- [ ] 受理案件通知书
- [ ] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [x] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [x] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [x] 流程告知书
- [x] 廉政监督卡

号

- [x] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [ ] 判决书

交寄人签名（必填）： 经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签名： 主管人员签章：

收件人姓名	移动电话： 住宅电话： 办公电话：
单位名称 COMPANY NAME	
地址 ADDRESS	邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女

□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人

□前台 □其他 收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

10023558132 92

④寄件人存

57660_2024-12-04 10:29:12
重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1002355813292

收寄局 ORIGINAL OFFICE | 收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称： 客户代码：

法院

地址： 联系电话：

案号（ ）

- [ ] 受理案件通知书
- [x] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [ ] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [x] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [x] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [x] 流程告知书
- [x] 廉政监督卡

号

- [x] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [ ] 判决书

交寄人签名（必填）： 经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

主管人员签章：

收件人姓名	移动电话： 住宅电话： 办公电话：
单位名称 COMPANY NAME	
地址 ADDRESS 重庆市渝中区长江一路30号附1号3单元10-2	邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女

□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人

□前台 □其他 收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

①回执联

邮 1407

改退批条

改寄

退回

原因

1.原址查无此人；
2.迁移新址不明；
3.原写地址不详；
4.欠资，请补贴邮票，元后再寄；
5.

经手人

主管人员

57660_2024-12-04 10:29:12

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1 0 0 2 3 5 5 8 1 2 9 9 2

C12

收寄局 ORIGINAL OFFICE	收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称：　　客户代码：

法院

地址：　　联系电话：

案号（　　）

- ☐ 受理案件通知书
- ☑ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☑ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ☑ 举证通知书
- ☑ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ☑ 流程告知书
- ☑ 廉政监督卡

交寄人签名（必填）：

号

- ☑ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书

经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章：　　主管人员签章：

收件人姓名	移动电话： 住宅电话： 办公电话：
单位名称 COMPANY NAME	
地址 ADDRESS	邮政编码 POSTAL CODE
重量（千克）	资费（元）
收件人或代收人签名	证件名称 ☐身份证 ☐其他
代收人与收件人关系 ☐配偶 ☐父母 ☐成年子女 ☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人 ☐前台 ☐其他	证件号码 收件单位盖章
邮件收到日期：　年　月　日　时	投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl　　服务电话：11183

1002355812992

温州市鹏方安全印务有限公司承印　中国邮政速递物流股份有限公司监制

http://www.ems.com.cn

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4
57660_2024-12-04 10:29:13

57660_2024-12-04 10:29:13

中国邮政速递物流
CHINA POSTAL EXPRESS & LOGISTICS

法律文书邮件改退处理单

服务热线：11183

序号	未妥投原因
1	联系电话：无□/空号□/停机□/关机□/不接听且短信不回□/非收件人且不认识收件人□
2	地址：不详□/无此街道□/无此门牌号□/迁移新址不明□/查无此人或单位□
3	收件人□/同住成年家属□拒收
4	收件人长期不在家□/收件人下落不明□
5	收件人为单位，已倒闭□/搬迁□，原地址无人签收
6	收件人要求到法院自取□，要求到投递网点自取但多次通知逾期不取□
7	其他原因：

投递情况			
投递次数	第一次	第二次	第三次
投递时间			
未妥投原因			
投递人员			
经核实，请邮件需：改寄□；退回□。			
揽投站站长签字		退回时间	

EMS

递邮件详情单

1 0 0 2 3 5 5 8 1 2 9 9 2

① 回执联

人姓名

移动电话：18983288884
住宅电话：
办公电话：

名称 COMPANY NAME 重庆寅鼎汽车经纪有限公司

地址 ADDRESS 重庆市渝中区大坪正街爱华龙都23楼1801室

邮政编码 POSTAL CODE

重量(千克)　　资费(元)

收件人或代收人签名　　证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系　　证件号码

□配偶 □父母 □成年子女
□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人
□前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期：　年　月　日　时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl　　服务电话：11183

http://www.ems.com.cn

温州市鹏方安全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司

渝 0104 民初 37

号

□受理案件通知书
☑应诉通知书（参加诉讼通知书）
□起诉状（反诉状）副本
□申请书副本
□答辩状副本
☑举证通知书
□诉讼权利义务告知书
□合议庭组成人员通知书
□送达地址确认书
☑流程告知书
☑廉政监督卡

□传票
□出庭通知书
□通知书
□执行通知书
□报告财产令
□交纳诉讼费用通知书
□调解书
□裁定书
□判决书

交寄人签名（必填）：　　经办人签名：

"法院专递"邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章：　　主管人员签章：

1002355812992

2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:14

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1 0 0 2 3 5 5 8 1 5 0 9 2

收寄局 ORIGINAL OFFICE　　收寄日期 ACCEPTED DATE　年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称：　　客户代码：

法院

地址：　　联系电话：

案号（ ）

- ☐ 受理案件通知书
- ☑ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☑ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ☑ 举证通知书
- ☐ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ☑ 流程告知书
- ☑ 廉政监督卡

- ☑ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书

交寄人签名（必填）：　　经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章：　　主管人员签章：

收件人姓名　　移动电话：　住宅电话：　办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS　重庆市九龙坡区华轩路 39 号附 9 号 12-9

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）　　资费（元）

收件人或代收人签名　　证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系　　证件号码

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女 ☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人 ☐前台 ☐其他

收件单位盖章

邮件收到日期：　年　月　日　时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl　　服务电话：11183

10002355815092

温州市鹏方安全印务有限公司承印　中国邮政速递物流股份有限公司监制

http://www.ems.com.cn

④寄件人存

无法找到该地址，手机无法联系很多次

邮 1407

改 退 批 条

改寄

退回 原址

原因

1.原址查无此人；
2.迁移新址不明；
3.原写地址不详；
4.欠资，请补贴邮票，元后再寄；
5. 无法联系收件人

经手人签章

主管人员

法院专递邮件详情单

1 0 0 2 3 5 5 8 1 5 0 9 2

收寄局 ORIGINAL OFFICE　　收寄日期 ACCEPTED DATE　年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称：　　客户代码：

法院

地址：　　联系电话：

案号（ ）

- ☐ 受理案件通知书
- ☑ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☑ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ☑ 举证通知书
- ☐ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ☑ 流程告知书
- ☑ 廉政监督卡

- ☑ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书

交寄人签名（必填）：　　经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章：　　主管人员签章：

收件人姓名　　移动电话：　住宅电话：　办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS　重庆市九龙坡区华轩路 39 号附 9 号 12-9

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）　0.10　　资费（元）

收件人或代收人签名　　证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系　　证件号码

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女 ☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人 ☐前台 ☐其他

收件单位盖章

邮件收到日期：　年　月　日　时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl　　服务电话：11183

10002355815092

温州市鹏方安全印务有限公司承印　中国邮政速递物流股份有限公司监制

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1002355814692 C15

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称：

客户代码：

法院

地址：

联系电话：

案号（0104 民初 37）

- ☐ 受理案件通知书
- ☑ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☑ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☑ 答辩状副本
- ☑ 举证通知书
- ☐ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☑ 送达地址确认书
- ☑ 流程告知书
- ☑ 廉政监督卡

号

- ☑ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书

交寄人签名（必填）：

经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章：

主管人员签章：

10023558146 92

收件人姓名

移动电话：

住宅电话：

办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市沙坪坝区土湾路 188-7 号 14-15

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）

资费（元）

收件人或代收人签名

证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系

证件号码

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女

☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人

☐前台 ☐其他

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

1002355814692

温州市鹏方安全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制

① 回执联

http://www.ems.com.cn

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1002355814692

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称：

客户代码：

法院

地址：

联系电话：

案号（0104 民初 37）

- ☐ 受理案件通知书
- ☑ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☑ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☑ 答辩状副本
- ☑ 举证通知书
- ☐ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☑ 送达地址确认书
- ☑ 流程告知书
- ☑ 廉政监督卡

号

- ☑ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书

交寄人签名（必填）：

经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☑	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章：

主管人员签章：

收件人姓名

移动电话：

住宅电话：

办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市沙坪坝区土湾路 188-7 号 14-15

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）

资费（元）

收件人或代收人签名

证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系

证件号码

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女

☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人

☐前台 ☐其他

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

1002355814692

温州市鹏方安全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制 17年05月印制

① 回执联

http://www.ems.com.cn

57660_2024-12-04 10:29:15

57660_2024-12-04 10:29:15

法院专递邮件详情单

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

1 0 0 2 3 5 6 0 0 0 5 1 9 2

收寄局 ORIGINAL OFFICE	收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H
	2018 2 7

寄件人单位名称：大渡口区人民 法院

客户代码：

地址：

联系电话：68959321

案号（ ）

2018渝0104民初 37 号

- [ ] 受理案件通知书
- [ ] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [ ] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [x] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [x] 流程告知书
- [x] 廉政监督卡

- [x] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [x] 截定书
- [ ] 判决书

交寄人签名（必填）：胡荫 经办人签名：吴海涛

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

开庭时间：2018.5.10 主管人员签章：

1002356005192

收件人姓名	移动电话： 住宅电话：15823223075 办公电话：
黄艳霞	
单位名称 COMPANY NAME	韦明科
地址 ADDRESS	重庆市渝中区新华路联合国际27楼重庆法乾律师事务所
	邮政编码 POSTAL CODE
重量（千克）	资费（元）
收件人或代收人签名	证件名称 □身份证 □其他
代收人与收件人关系	证件号码
□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他	收件单位盖章
邮件收到日期： 年 月 日 时	投递员签名：

④寄件人存

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

http://www.ems.com.cn

法院专递邮件详情单

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

1 0 0 2 3 5 6 0 0 0 5 1 9 2

收寄局 ORIGINAL OFFICE	收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H
	2018 2 7

寄件人单位名称：大渡口区人民 法院

客户代码：

地址：

联系电话：68959321

案号（ ）

2018渝0104民初 37 号

- [ ] 受理案件通知书
- [ ] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [ ] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [x] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [x] 流程告知书
- [x] 廉政监督卡

- [x] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [x] 截定书
- [ ] 判决书

交寄人签名（必填）：胡荫 经办人签名：吴海涛

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

开庭时间：2018.5.10 主管人员签章：

1002356005192

收件人姓名	移动电话： 住宅电话：15823223075 办公电话：
黄艳霞	
单位名称 COMPANY NAME	韦明科
地址 ADDRESS	重庆市渝中区新华路联合国际27楼重庆法乾律师事务所
	邮政编码 POSTAL CODE
重量（千克） 0.10	资费（元）
收件人或代收人签名	证件名称 □身份证 □其他
代收人与收件人关系	证件号码
□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他	2018.2.24 收件单位盖章
邮件收到日期： 年 2 月 7 日 时	投递员签名：

①回执联

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

http://www.ems.com.cn

温州市瑞方安全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制 17年05月印制

57660_2024-12-04 10:29:15

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

C17

1002356006592

收寄局 ORIGINAL OFFICE	收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H
	2018 2 7

寄件人单位名称：大渡口区人民 法院　　客户代码：

地址：　　联系电话：68959321

案号（ ）
2018 渝0104 民初 37 号

- [x] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [x] 裁定书(执)
- [ ] 判决书
- [ ] 受理案件通知书
- [x] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [x] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [x] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [x] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡

交寄人签名（必填）：

经办人签名：吴海涛

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人理解时间：2018.5.10　主管人员签章：

1002356006592

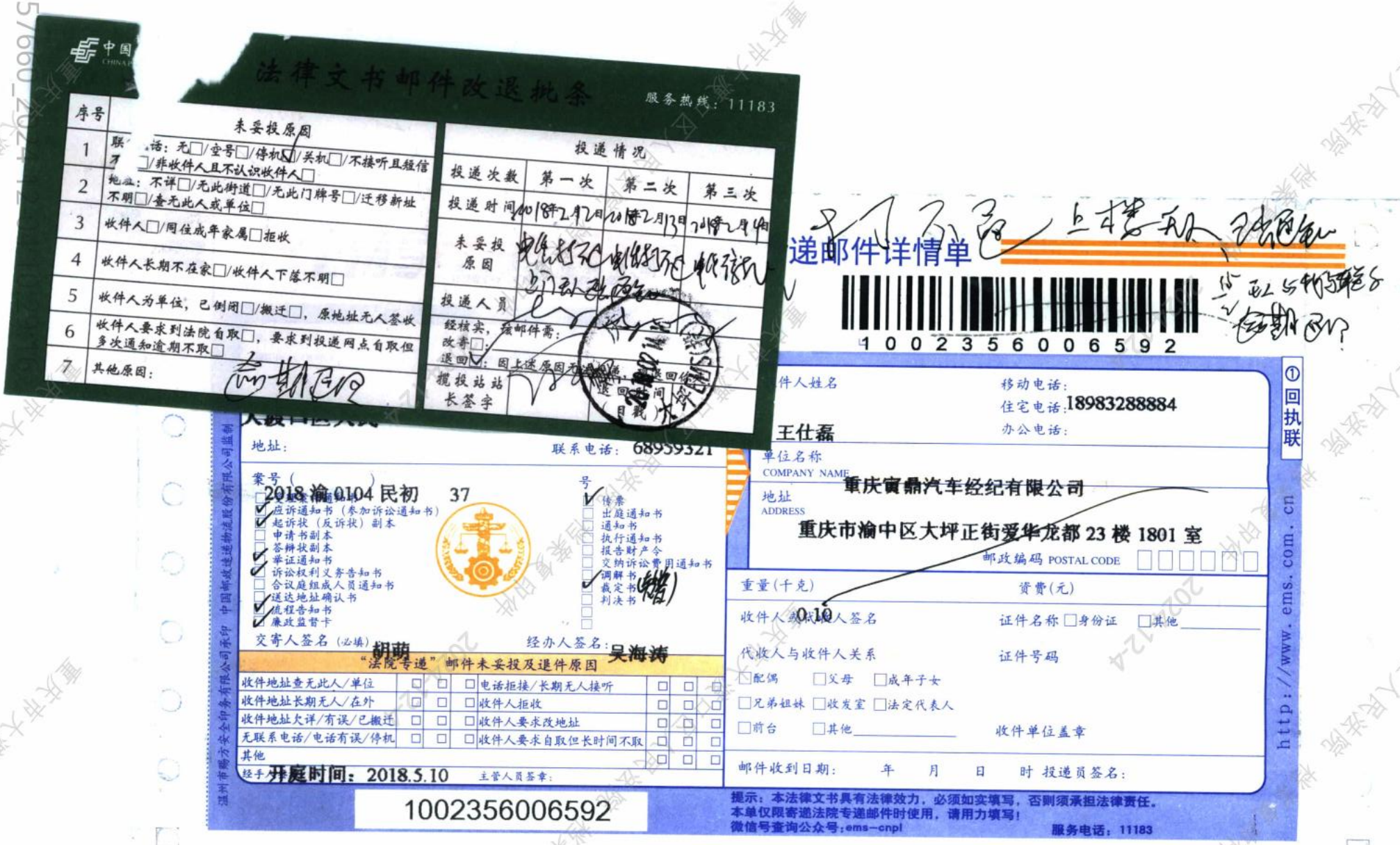
收件人姓名	移动电话： 住宅电话：18983288884 办公电话：
王什磊	
单位名称 COMPANY NAME	重庆寅鼎汽车经纪有限公司
地址 ADDRESS	重庆市渝中区大坪正街爱华龙郡 23 楼 1801 室
	邮政编码 POSTAL CODE □□□□□□
重量(千克)	资费(元)
收件人或代收人签名	证件名称 □身份证 □其他
代收人与收件人关系	证件号码
□配偶 □父母 □成年子女	
□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人	
□前台 □其他	收件单位盖章
邮件收到日期：　年　月　日　时	投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems—cnpl　　服务电话：11183

http://www.ems.com.cn

深圳市腾方安全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4
57660_2024-12-04 10:29:15



中国
CHINA

法律文书邮件改退批条

服务热线：11183

序号	未妥投原因
1	联系电话：无□/空号□/停机□/关机□/不接听且短信□/非收件人且不认识收件人□
2	地址：不详□/无此街道□/无此门牌号□/迁移新址不明□/查无此人或单位□
3	收件人□/同住成年家属□拒收
4	收件人长期不在家□/收件人下落不明□
5	收件人为单位，已倒闭□/搬迁□，原地址无人签收
6	收件人要求到法院自取□，要求到投递网点自取但多次通知逾期不取□
7	其他原因：

投递情况			
投递次数	第一次	第二次	第三次
投递时间	2018年2月2日	2018年2月13日	2018年2月[illegible]日
未妥投原因			
投递人员			
经核实，该邮件需：改寄□；退回□；因上述原因无法投递，退回收件人			
揽投站站长签字		退回时间（戳）	

地址：　　联系电话：68959321

案号（2018）渝0104民初37

- ✓ 传票
- ✓ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ✓ 起诉状（反诉状）副本
- □ 申请书副本
- □ 答辩状副本
- ✓ 举证通知书
- ✓ 诉讼权利义务告知书
- □ 合议庭组成人员通知书
- □ 送达地址确认书
- ✓ 流程告知书
- ✓ 廉政监督卡

- □ 出庭通知书
- □ 通知书
- □ 执行通知书
- □ 报告财产令
- □ 交纳诉讼费用通知书
- ✓ 调解书
- ✓ 裁定书（错）
- □ 判决书

交寄人签名（必填）：胡萌　　经办人签名：吴海涛

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人：开庭时间：2018.5.10　　主管人员签章：

1002356006592

温州市顺方安全印务有限公司承印　中国邮政速递物流股份有限公司监制

递邮件详情单

1 0 0 2 3 5 6 0 0 6 5 9 2

① 回执联

收件人姓名：王仕磊　　移动电话：　住宅电话：18983288884　办公电话：

单位名称 COMPANY NAME：重庆宾鼎汽车经纪有限公司

地址 ADDRESS：重庆市渝中区大坪正街爱华龙都23楼1801室

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）：0.10　　资费（元）：

收件人或代收人签名　　证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系　　证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期：　年　月　日　时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl　　服务电话：11183

http://www.ems.com.cn

57660_2024-12-04 10:29:16
2024-12-4

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1002356007992

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 2018 月M 2 日D 7 时H

寄件人单位名称：大渡口区人民 法院 客户代码：

地址： 联系电话：68959321

案号（2018）渝0104民初37号

- [x] 受理案件通知书
- [x] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [x] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [x] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [x] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡

- [x] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [x] 裁定书
- [ ] 判决书

交寄人签名（必填）：印涛 经办人签名：吴海涛

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章： 寄递时间：2018.5.10 主管人员签章：

1002356007992

收件人姓名：王什磊 移动电话： 住宅电话： 办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS：重庆市渝中区长江一路30号附1号3单元10-2

邮政编码 POSTAL CODE

重量(千克) 资费(元)

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女

□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人

□前台 □其他 收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。

本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！

微信号查询公众号：ems—cnpl 服务电话：11183

http://www.ems.com.cn

温州市鹏宇安全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:16

57660_2024-12-04 10:29:16

邮

改 退 批 条

寄 大渡口

退回

原因

1.原址查无此人；
2.迁移新址不明；
3.原写地址不详；
4.欠资，请补贴邮票，元后再寄；
5.

经手人签章

主管人员

法院专递邮件详情单

1 0 0 2 3 5 6 0 0 7 9 9 2

① 回执联

收件人姓名 王仕磊

移动电话：
住宅电话：
办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市渝中区长江一路30号附1号3单元10-2

邮政编码 POSTAL CODE

重量(千克) 0.10

资费(元)

收件人或代收人签名

证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系

□配偶 □父母 □成年子女
□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人
□前台 □其他

证件号码

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

http://ems.com.cn

时H

地址： 联系电话：68959321

案号（2018）渝0104民初37号

- ☐ 受理案件通知书
- ✓ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ✓ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ✓ 举证通知书
- ✓ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ✓ 流程告知书
- ✓ 廉政监督卡

- ✓ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ✓ 裁定书
- ☐ 判决书

交寄人签名（必填）胡萌 经办人签名：吴海涛

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他							

经手人： 开庭时间：2018.5.10 主管人员签章：

1002356007992

温州市瑞方安全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制

重庆市大渡口区人民法院 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:18

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1002356008292

收寄局 ORIGINAL OFFICE	收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H
	2018 2 7

寄件人单位名称：大渡口区人民 法院

客户代码：

地址：

联系电话：68959321

案号（ ）

2018）渝0104民初 37 号

- [ ] 受理案件通知书
- [x] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [x] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [x] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [x] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡

- [x] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [x] 裁定书
- [ ] 判决书

交寄人签名（必填）：

经办人签名：吴海涛

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签署时间：2018.5.10 主管人员签章：

1002356008292

收件人姓名：范雨

移动电话：

住宅电话：

办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS：重庆市沙坪坝区下土湾路188-7号14-15

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女

□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人

□前台 □其他 收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

温州市瑞方实全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制

http://www.ems.com.cn

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:18

57660_2024-12-04 10:29:18

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1 0 0 2 3 5 6 0 0 8 2 9 2

温州市腾方安全印务有限公司承印 中国邮政速递物流股份有限公司监制 17年05月印制

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2018 年Y 2 月M 7 日D 时H

寄件人单位名称：大渡口区人民 法院

客户代码：

地址：

联系电话：68959321

案号（ ）2018 渝 0104 民初 37 号

- ✓ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ✓ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ✓ 举证通知书
- ✓ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ✓ 流程告知书
- ✓ 廉政监督卡
- ✓ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ✓ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书

交寄人签名（必填）胡萌 经办人签名：吴海涛

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	✓	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	✓	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人：开庭时间：2018.5.10 主管人员签章：

1002356008292

① 回执联

收件人姓名：范雨

移动电话：

住宅电话：

办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS：~~重庆市沙坪坝区下土湾路 188-7 号 14-15~~

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）0.10 资费（元）

收件人或代收人签名

证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女

☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人

☐前台 ☐其他

证件号码

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。

本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！

微信号查询公众号：ems--cnpl 服务电话：11183

http://www.ems.com.cn

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:18

电话笔录

时间：2018 年 1 月 9 日上午 11：20

地点：本院民二庭办公室 12-8

拨打人：　汪文清　　拨打号码：023-68959321

记录人：　胡　萌　　接听号码：18983288884

接听人：重庆寅鼎汽车经纪有限公司

（备注：您拨打的电话已暂停服务。）

57660_2024-12-04 10:29:18

57660_2024-12-04 10:29:19

电话笔录

时间：2018 年 1 月 9 日上午 11：20

地点：本院民二庭办公室 12-8

拨打人：　汪文清　　拨打号码：023-68959321

记录人：　胡　萌　　接听号码：023-62975332

接听人：重庆寅鼎汽车经纪有限公司

（备注：一直占线。）

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:19

57660_2024-12-04 10:29:19

姓名 韦明科

性别 男 民族 汉

出生 1970 年 5 月 21 日

住址 重庆市大渡口区福城大道
666号2幢29-4

公民身份号码 510221197005212315

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 重庆市公安局大渡口分局

有效期限 2015.10.15-2035.10.15

57660_2024-12-04 10:29:19

57660_2024-12-04 10:29:19

授权委托书

委托人：韦[illegible]

受托人：[illegible]

受托人：[illegible]

委托人与重庆宝[illegible]、[illegible]、[illegible]案，特委托[illegible]律师担任本案一审诉讼（非诉讼）代理人。

代理权限为以下第1项：

1、特别授权：即代为立案、撤诉，代为申请保全、鉴定，代为承认、放弃、变更执行请求，代为和解、调解达成协议，代为提起执行异议、复议，代为领取、处理执行标的物，代为收发法律文书等。

2、一般代理：（代为承认、放弃、变更执行请求，代为和解、调解除外）。

委托人：韦[illegible]

2017年12月14日

代理人电话：

执业证号：

地址：

57660_2024-12-04 10:29:19

57660_2024-12-04 10:29:21

重庆法乾律师事务所　函

（201）民字第89号

重庆市大渡口区人民法院：

贵院受理的韦明科与重庆宏鼎汽车销售有限公司、王任富借款纠纷案，本所已接受韦明科的授权委托，指派本所向祖丰、黄艳宏律师担任其一审诉讼（非诉讼）代理人。

特此函告

重庆法乾律师事务所

（仅用于向受理案件单位提交）

二〇一七年十二月14日

附：代理人电话：
执业证号：
地址：重庆市渝中区新华路201号联合国际27楼

57660_2024-12-04 10:29:21

57660_2024-12-04 10:29:21

执业机构 重庆法乾律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15001201110626627

法律职业资格或律师资格证号 A20105001141849

持证人 喻祖丰

性别 男

发证机关 重庆市司法局

身份证号 513523197906205595

发证日期 2011 年 07月 28 日

重庆法乾律师事务所

57660_2024-12-04 10:29:21

律师事务所名称 重 庆
法乾律师事务所

发证机关 重庆市律师协会

发证日期 2017 年 6 月 23 日

有效日期 2018 年 6 月 23 日

持证人 黄艳霞

性别 女 出生日期 198 年 7 月 8 日

身份证号码 500381198607082225

57660_2024-12-04 10:29:21
重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:22

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91500103352776160X

名　　称	重庆寅鼎汽车经纪有限公司
类　　型	有限责任公司(自然人独资)
住　　所	重庆市渝中区大坪正街19号2单元17—2#（仅限用于行政办公、通讯联络）
法定代表人	王任磊
注册资本	壹佰万元整
成立日期	2015年08月14日
营业期限	2015年08月14日至永久
经营范围	代办汽车年审、过户、转籍手续及机动车驾驶证年审换证手续（国家有专项规定的除外）；为非营运车辆提供代驾服务；房地产经纪咨询；二手车经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）★★

重庆寅鼎汽车经纪有限公司 500103802798?

登记机关

2017年1月1日

重庆市工商行政管理局渝中区分局

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

副本号：1-1

gsxt.cqgs.gov.cn

57660_2024-12-04 10:29:22

市化工局非和国家工商行政管理总局监制

NO. 0034925986

代　　码：G10500103058300108

名　　称：重庆寅鼎汽车经纪有限公司

地　　址：重庆市渝中区大坪正街19号2单元17-2#

机构信用代码证

有 效 期：截至2020年09月10日

中国人民银行征信中心制

THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

重庆寅鼎汽车经纪有限公司 500103802798?

中国人民银行征信中心

2015年 09月 11日

C31

57010_2024-12-04 10:29:22
重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:22
重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:23

案件管理系统

——重庆市大渡口区人民法院

综合查询

三类人员信息查询

律师信息查询

公民身份信息查询

组织机构代码查询

公民身份信息查询 255号 剩余1天 (2017)渝0104民初257号 剩余1天 (2017)渝0104民初5663号

姓名：王仕磊 身份证号：500103198607283211

姓名：	王仕磊	身份证号：	500103198607283211	出生日期：	19860728
性别：	男性	民族：	汉族	籍贯省市县：	重庆市渝中区
地址：	长江一路30号附1号3单元10-2				
服务处所：	不详				

57660_2024-12-04 10:29:23

案件管理系统

——重庆市大渡口区人民法院

综合查询
三类人员信息查询
律师信息查询
公民身份信息查询
组织机构代码查询

公民身份信息查询

温馨提示：案件审限相关信息，下列案件将要超审限

姓名：范雨　　身份证号：500103198707207363

姓名：	范雨	身份证号：	500103198707207363	出生日期：	19870720
性别：	女性	民族：	汉族	籍贯省市县：	湖南省长沙市
地址：	华轩路39号附9号12-9				
服务处所：	重庆市九龙坡区公安分局				

57660_2024-12-04 10:29:24

撤回暨变更授权委托书

委托人：[illegible]

原受托人：喻祖丰

受托人：周永林

受托人：黄艳露（实习律师、一般代理）

委托人因与重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨合伙协议纠纷 案，特撤回对原受托人喻祖丰的授权委托，并变更 周永林 律师担任本案 一审、二审、执行 诉讼（非诉讼）代理人。

代理权限为以下第 1 项：

1、特别授权：即代为立案起诉、撤诉，代为申请保全、鉴定，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为和解、调解达成协议，代为提起反诉、上诉，代为领取、处理标的物，代为办理、领取诉讼退费，代为收发法律文书等。

2、一般代理：（代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为和解、调解达成协议，代为提起反诉、上诉除外）。

委托人：[illegible]

2018 年 12 月 8 日

代理人电话：18983771194

执业证号：

地址：

57660_2024-12-04 10:29:24

57660_2024-12-04 10:29:25

律师事务所名称 [redacted]

法乾律师事务所

发证机关 [redacted]

发证日期 2017 年 6 月 23 日

有效日期 2018 年 6 月 23 日

持证人 黄艳霞

性别 女 出生日期 1986 年 7 月 8 日

身份证号码 500381198607082225

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:25

57660_2024-12-04 10:29:25

执业机构 重庆法乾律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15001200310154559

法律职业资格
或律师资格证号 (94)司律证字第1765号

发证机关 重庆市司法局

发证日期 2009 年 12月 14日

持证人 周应秋

性 别 男

身份证号 510231195407190O1x

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:25

重庆市大渡口区人民法院

程序通知书（存根）

(2018)渝0104民初37号

韦明科、重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨：

关于韦明科诉被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨合伙协议纠纷一案，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条的规定，决定适用简易程序进行审理，由审判员吴海涛独任审判。

特此通知。

重庆市大渡口区人民法院

二〇一八年一月九日

57660_2024-12-04 10:29:25

57660_2024-12-04 10:29:26

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书（存根）

(2018)渝0104民初37号

韦明科、重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨：

本院已受理原告韦明科与被告王仕磊,重庆寅鼎汽车经纪有限公司,范雨 合伙协议纠纷一案，根据有关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；不在期限内举证的，视为放弃举证权；没有证据或证据不足以证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，本院指定你方在收到案件受理通知书或应诉通知书之次日起15日内，向本院 民二 庭提供支持本案诉讼请求或反驳其诉讼请求的所有相关证据。

证据应当提供原件或原物，如不能提供原件或原物的，应当提供经本院核对无异的复制件一式 二 份。

如你方申请证人出庭作证的，除最高人民法院 《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定的情形以外，证人必须到庭作证，申请证人出庭作证的期限须在举证期限届满十日前提出，经人民法院许可后，由你通知证人按时出庭作证，并接受质

57660_2024-12-04 10:29:26

57660_2024-12-04 10:29:26

询。证人因出庭作证支出的合理费用，由你方先行支付，由败诉方承担。

下列证据可以申请人民法院调查收集：1、国家有关部门保存的并经人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、确因客观原因不能自行收集的其它材料。当事人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。（申请书应当写明被调查人的姓名或单位名称、住所地、所要调查收集的证据内容、要求由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实）。你的申请是否准许，由人民法院决定。

当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十一条规定向人民法院申请保全证据的，须在举证期限届满七日前书面提出。是否同意或需当事人提供担保由人民法院决定。

当事人申请鉴定的应当在举证期限内书面提出。

当事人出庭时，须提交身份证明。离婚案件，须提交结婚证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二八年一月九日

57660_2024-12-04 10:29:26

57660_2024-12-04 10:29:26

重庆市大渡口区人民法院

应诉通知书（存根）

(2018)渝0104民初37号

重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨：

本院已经受理原告韦明科诉你合伙协议纠纷一案，现随文发送起诉状副本一份，并将有关应诉事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、在收到起诉状副本后十五日内提出答辩状(正本一份，副本2份)送交本院民事审判第二庭。如不按时提出答辩状，不影响本案的审理。

三、如需委托代理人代为诉讼，还应递交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

四、根据最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书

57660_2024-12-04 10:29:26

C42 57660_2024-12-04 10:29:28

中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二八年一月九日

你在重庆法院公众服务网（网址 www.cqfygzfw.gov.cn）使用“案件进度查询”等功能的查询编码和密码如下，欢迎使用。

查询编码：180103102028226　　查询密码：2266275

审判阶段诉讼联络人：吴海涛　　联系电话：68959321

公众服务网　　案件查询

57660_2024-12-04 10:29:28

57660_2024-12-04 10:29:28

韦明科 诉 重庆寅鼎汽车经纪有限公司、范仕磊、范雨合伙协议纠纷案
证据清单

证据提交人：韦明科

证据序号	证据名称	证据来源	证明内容	页码
1	原告身份证复印件一份	重庆市公安局大渡口分局	证明原告具有本案的诉讼主体资格。	1
2	《关于汽车贸易的合作框架协议》	原告	证明原告和被告1重庆寅鼎汽车经纪有限公司双方签订了《关于汽车贸易的合作框架协议》，该协议是原被告双方平等协商签订的，真实有效，被告和原告合作。	2-5
3	借记卡帐户历史明细清单、电子银行回单	中国工商银行大渡口新山村支行	原告已经履行了《关于汽车贸易的合作框架协议》中约定的义务，按照协议约定在2017年6月24日分14次把资金691560元转入由被告1指定的帐户：链动汽车（上海）有限公司，帐号70160122000014930。	6-20
4	《欠款附加条款》	原告	证明原告和被告1重庆宝重庆寅鼎汽车经纪有限公司双方签订了关于汽车贸易的合作框架协议后各方履行情况，被告承诺计划还款，但未依计划执行，经被告确认还应支付原告剩余款258610元的	21
5	被告1基本情况、出资者股东情况	重庆市工商行政管理局档案信息服务中心	证明被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司系自然人独资企业，被告王仕磊为被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司唯的股东并担任法定代表人，被告王仕磊应承担连带还款责任。	22-23
6	银行转帐凭证、微信转帐交易记录	中国工商银行大渡口新山村支行、原告	证明王仕磊作为重庆寅鼎汽车经纪有限公司的唯一股东与被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司财产混同，王仕磊用自己的银行帐户还款给原告，通过银行转帐9万，微信转帐还款103120元，其中还有部分是通过现金支付给原告，截止2017年9月8日仍有258610元未支付给原告，被告王仕磊应承担	24-41
7	被告王仕磊和被告范雨的结婚档案证明	重庆市渝中区档案馆	证明被告王仕磊和被告范雨于2011年10月18日结婚，该笔欠款发生在夫妻双方婚姻关系存续期间，范雨应和王仕磊承担连带责任。	42-45

以上证据共同证明：原告已经履行了协议约定的义务，被告出具的欠款条款真实有效，原告的诉求依法予以得到支持。

提交时间：2018-5-10

57660_2024-12-04 10:29:28

57660_2024-12-04 10:29:28

原件

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:28

57660_2024-12-04 10:29:29

欠款附加条款

因 2017 年 6 月 23 日重庆寅鼎汽车经纪有限公司法人王仕磊与出资方韦明科签订《关于汽车贸易的合作框架协议》，现重庆寅鼎汽车经纪有限公司王仕磊已偿还购车款人民币 432950 元。剩余购车款人民币 258610 元定于 2017 年 11 月 16 日前归还，该笔欠款分三次支付，支付期限为：第一次支付于 2017 年 10 月 1 日前，支付金额为 58610 元；第二次支付于 2017 年 11 月 1 日前，支付金额为 100000 元；第三次支付于 2017 年 11 月 16 日前，支付金额为 100000 元。若每笔支付金额在规定时间未能完成，则按每笔未支付金额支付 2%的月息，单笔还款金额违约金按未支付金额的 10%计算，此后还款金额以此类推，直至偿还完所有欠款金额，息随本清。主合同为《关于汽车贸易的合作框架协议》为依据。

债务人签字：王仕磊 500103198607283211

日期：2017.9.19

57660_2024-12-04 10:29:29

57660_2024-12-04 10:29:29

重庆寅鼎汽车经纪有限公司

关于汽车贸易的
合作框架协议

用款方（以下简称甲方）：重庆寅鼎汽车经纪有限公司

联系方式：023-62975332　18983288884

联系地址：重庆市渝中区大坪正街爱华龙都 23 楼 1801 室

出资方（以下简称乙方）：

联系方式：

联系地址：

一、合作事宜：

甲方因从事汽车贸易，需大量资金支撑，现就资金一事，与乙方洽谈资金合作事宜，合作资金用于从事汽车贸易业务。甲乙双方经协商后，达成以下合作条款：

二、金额：

乙方出资金额为由本框架下，以单次投资合同约定的所订购车辆的总金额为准。该笔资金由乙方注入账户：

三、约束及保障：

1、甲乙双方确定的合作资金，由乙方注入资金于第二条所定账户内，该账户由乙方派专人管理，仅限用于本框架协议内的每次汽车贸易用途，保障资金不被双方挪为他用，且于乙方于每次所订购的车辆到双方指定的库后，

57660_2024-12-04 10:29:29

57660_2024-12-04 10:29:29

立即将所有车辆及车辆相关手续全部交由乙方保管，甲方可带买方看车验车验手续，如甲方需要摆卖展车的情况，由甲乙双方协商，以乙方为准；

2、本协议签署之日起，乙方应保证资金立即到账，并可随时根据甲方要求提车进行支付，如因乙方资金未到位而导致甲方无法订购车辆所产生的损失，由乙方赔偿；

3、乙方在接受所有车辆及车辆相关手续后，应保障所有车辆的完好无损直至销售完毕，如有影响车辆销售的任何外观及内部损坏，均由乙方作为保管方保管不当做出贸易车辆的等值赔偿，该赔偿金额直接抵扣车款，也就是乙方的合作资金；

4、从乙方注资第二条所述资金之日起（不含支付日），十五个自然日内完成销售，期间不含任何资金成本，同时乙方不得以任何理由阻碍甲方销售，因甲方于十五个自然日内未完成销售的车辆，由甲方回购滞销车辆并支付乙方单台垫款金额 10% 的违约金；因乙方于十五个自然日内阻碍甲方销售而未完成销售的车辆，乙方应将十五个自然日内未完成销售的车辆及其所有手续，无任何理由的全部交由甲方处置，乙方不得向甲方索取任何资金成本及其他开销；

5、本协议有效期内销售车辆，由甲方负责票证回款事宜，由甲方主导销售事宜。由乙方负责资金监管，乙方可参与销售事宜，但不具有销售主导权及定价权。乙方不得私下接触甲方进货渠道，不得对外宣传甲方进货渠道，因此造成甲方后续损失的，由乙方按照双方历史合作总金额的 10% 赔偿甲方；

7、在全部销售回款至乙方指定账户及完成利润分配后，本框架协议下的单次合作即宣告完结；

57660_2024-12-04 10:29:29

57660_2024-12-04 10:29:30

四、利润分配：

1、车辆型号为2017款 EcoBoost 180豪华型，官方指导价213800元，甲方获取的底价为175800元，共计四台；

2、每台车利润保底10000.00元整，并在10个工作日之内销售完；

3、销售利润在核算成本剔除后，分配比例为甲方50%，乙方50%，所述成本为物流费、仓储费，甲乙双方均可参与销售，在本协议约束时间内乙方进行销售的情况下，销售价格必须经甲方同意后方可销售；

4、销售款项本金回款及利润分配，打入乙方指定账户：

韦明科、6212273000003209B9、工行大渡口支行.；

五、其他：

甲方保证乙方每台利润不低于5000元/台.

；

六、综述：

甲乙双方在认真讨论后，均赞同以上条款，签署协议后立即生效，在执行本协议期间，有任何争议的双方友好协商，协商失败的，由大渡口区人民法院管辖。送达地址、联系人及联系方式确认文件通过邮件和EMS送达。如有变更，变更必须立即告知对方，否则一方通过以上电话、邮箱、EMS送达相关文件，即视为有效送达。以上送达的内容，可作为诉讼法律文书的送达。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方：王[illegible]

重庆寅鼎汽车经纪有限公司 500103827987

乙方：韦明科 [illegible]

代理人：法人王[illegible]

代理人：

担保人：王[illegible]

身份证号：500103198607283211

57660_2024-12-04 10:29:30

57660_2024-12-04 10:29:31

协议签署地：大渡口区

协议签署时间：2017 年 6 月 23 日

（以下无正文）

57660_2024-12-04 10:29:31

57660_2024-12-04 10:29:31

50

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6565-3696-0198

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345675208220
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		41,560.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):肆万壹仟伍佰陆拾元整 ￥41,560.00元			
交易时间		2017年06月24日16时52分	时间戳		2017-12-06-15.20.21.694934
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：54hCBzrqrS0tIkVqPkxyGLxPox0=			

57660_2024-12-04 10:29:31

57660_2024-12-04 10:29:32

C51

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6565-2782-0191

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345675201381
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时51分	时间戳		2017-12-06-15.20.00.614915
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：jqEdHvmvzglXiuIZKhWqSkiHg8M=			

57660_2024-12-04 10:29:32

57660_2024-12-04 10:29:32

C52

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6565-1968-0197

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345670507501
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时38分	时间戳		2017-12-06-15.19.45.502022
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：GiiLVAp5Zk3ua2jIxpTy V6978I=			

57660_2024-12-04 10:29:32

57660_2024-12-04 10:29:32

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6565-1380-0190

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345670500399
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时37分	时间戳		2017-12-06-15.19.23.917260
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：vSWFILL3IWWOhAc7EoNFHwljvRg=			

57660_2024-12-04 10:29:32

57660_2024-12-04 10:29:34

054

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6564-8880-0190

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345667990603
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时35分	时间戳		2017-12-06-15.18.28.490812
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：Gy8QFsvdoX4nwttX eidGHzf8no=			

57660_2024-12-04 10:29:34

57660_2024-12-04 10:29:34

055

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6564-7958-0198

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345667978939
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时33分	时间戳		2017-12-06-15.18.02.841944
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：oRGOG4peznlksXCm8Dgdnbd6N7g=			

57660_2024-12-04 10:29:34

57660_2024-12-04 10:29:34

056

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6564-4176-0190

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345667960044
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时31分	时间戳		2017-12-06-15.16.25.468513
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：UAhPZqPMbfE1njCFaSFIphjfN5Y=			

57660_2024-12-04 10:29:34

57660_2024-12-04 10:29:35

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6563-4742-0193

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345667953171
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时30分	时间戳		2017-12-06-15.12.26.232426
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：sNWe05j6oFjrRwAJsZCjxEuUUks=			

57660_2024-12-04 10:29:35

57660_2024-12-04 10:29:35

058

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6563-3860-0196

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345665646090
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时28分	时间戳		2017-12-06-15.12.03.127859
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码： jPT4lv6YHo2CLXKNRRS3Z5H6IdA=			

57660_2024-12-04 10:29:35

57660_2024-12-04 10:29:35

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6563-2758-0196

回单类型		境内汇款	指令序号		0303310076751003456656368 93
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时27分	时间戳		2017-12-06-15.11.36.583768
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：lJbxxY7JWRZIj6vBZYpyis4/0Qc=			

57660_2024-12-04 10:29:35

57660_2024-12-04 10:29:37

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6563-1168-0199

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345665629922
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时26分	时间戳		2017-12-06-15.10.56.318834
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：Ywr5A1SBlTg/VSx8IqVjTrO rJk=			

57660_2024-12-04 10:29:37

57660_2024-12-04 10:29:37

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-9338-0192

回单类型	境内汇款		指令序号	030331007675100345665612340
户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元		手续费	0.00元
合　计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时23分		时间戳	2017-12-06-15.10.09.621290
中国工商银行 电子回单 专用章	附言：			
	验证码：HkbJLkzlukdx7dDiIqcS5TG24Uo=			

57660_2024-12-04 10:29:37

57660_2024-12-04 10:29:37

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-5660-0190

回单类型	境内汇款		指令序号	030331007675100345663470808
户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元		手续费	0.00元
合　计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时18分		时间戳	2017-12-06-15.08.35.208323
中国工商银行 电子回单专用章	附言：			
	验证码：G4JT/9qGGcQQMoU5K4BO2WXRbxs=			

57660_2024-12-04 10:29:37

57660_2024-12-04 10:29:38

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-5660-0190

回单类型	境内汇款		指令序号	030331007675100345663470808
户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元		手续费	0.00元
合　计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时18分		时间戳	2017-12-06-15.08.35.208323
中国工商银行 电子回单专用章	附言：			
	验证码：G4JT/9qGGcQQMoU5K4B02WXRbxs=			

57660_2024-12-04 10:29:38

57660_2024-12-04 10:29:38

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-5660-0190

回单类型	境内汇款		指令序号	030331007675100345663470808
户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元		手续费	0.00元
合　计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时18分		时间戳	2017-12-06-15.08.35.208323
中国工商银行 电子回单专用章	附言：			
	验证码：G4JT/9qGGcQQMoU5K4BO2WXRbxs=			

57660_2024-12-04 10:29:38

57660_2024-12-04 10:29:38

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6562-5660-0190

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345663470808
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时18分	时间戳		2017-12-06-15.08.35.208323
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：G4JT/9qGGcQQMoU5K4BO2WXRbxs=			

57660_2024-12-04 10:29:38

57660_2024-12-04 10:29:39

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-5660-0190

回单类型	境内汇款		指令序号	030331007675100345663470808
户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元		手续费	0.00元
合　计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时18分		时间戳	2017-12-06-15.08.35.208323
中国工商银行 电子回单专用章	附言：			
	验证码：G4JT/9qGGcQQMoU5K4BO2WXRbxs=			

57660_2024-12-04 10:29:39

57660_2024-12-04 10:29:39

中国工商银行 电子银行回单

.号码：0014-6563-1168-0199

型	境内汇款	指令序号		030331007675100345665629922
名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
种	人民币		钞汇标志	钞
额	50,000.00元	手续费		0.00元
计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
间	2017年06月24日16时26分	时间戳		2017-12-06-15.10.56.318834
回单 章	附言：			
	验证码：Ywr5A1SBlTg/VSx8IqVjTrO rJk=			

57660_2024-12-04 10:29:39

57660_2024-12-04 10:29:39

中国工商银行 电子银行回单

.号码：0014-6563-1168-0199

型	境内汇款	指令序号		030331007675100345665629922
名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
帐)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
种	人民币		钞汇标志	钞
额	50,000.00元	手续费		0.00元
计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
间	2017年06月24日16时26分	时间戳		2017-12-06-15.10.56.318834
回单 章	附言：			
	验证码：Ywr5A1SBlTg/VSx8IqVjTrO rJk=			

57660_2024-12-04 10:29:39

57660_2024-12-04 10:29:41

中国工商银行 电子银行回单

.号码：0014-6563-1168-0199

型	境内汇款	指令序号		030331007675100345665629922
名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
帐)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
种	人民币		钞汇标志	钞
额	50,000.00元	手续费		0.00元
计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
间	2017年06月24日16时26分	时间戳		2017-12-06-15.10.56.318834
商银行 回单 章	附言：			
	验证码：Ywr5A1SBlTg/VSx8IqVjTrO rJk=			

57660_2024-12-04 10:29:41

57660_2024-12-04 10:29:41

中国工商银行 电子银行回单

号码：0014-6563-1168-0199

型	境内汇款	指令序号		03033100767510034566562992 2
名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户 名	韦明科
帐)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
行	城市商业银行		银 行	中国工商银行
种	人民币		钞汇标志	钞
额	50,000.00元	手续费		0.00元
计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
间	2017年06月24日16时26分	时间戳		2017-12-06-15.10.56.318834
回单 章	附言：			
	验证码：Ywr5A1SBlTg/VSx8IqVjTrO rJk=			

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:41

57660_2024-12-04 10:29:41

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6562-9338-0192

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345665612340
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时23分	时间戳		2017-12-06-15.10.09.621290
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：HkbJLkzlukdx7dDiIqcS5TG24Uo=			

57660_2024-12-04 10:29:41

57660_2024-12-04 10:29:42

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-9338-0192

回单类型	境内汇款	指令序号	03033100767510034566561234O
户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人 户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930	付款人 卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行	付款人 银　行	中国工商银行
币　种	人民币	付款人 钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元	手续费	0.00元
合　计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元		
交易时间	2017年06月24日16时23分	时间戳	2017-12-06-15.10.09.621290
中国工商银行 电子回单专用章	附言：		
	验证码：HkbJLkzlukdx7dDiIqcS5TG24Uo=		

57660_2024-12-04 10:29:42

57660_2024-12-04 10:29:42

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-9338-0192

回单类型	境内汇款		指令序号	0303310076751003456656123 40
户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元	手续费		0.00元
合　计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时23分	时间戳		2017-12-06-15.10.09.621290
中国工商银行 电子回单 专用章	附言：			
	验证码：HkbJLkzlukdx7dDiIqcS5TG24Uo=			

57660_2024-12-04 10:29:42

57660_2024-12-04 10:29:42

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-9338-0192

回单类型	境内汇款		指令序号	030331007675100345665612340
户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元		手续费	0.00元
合　计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时23分		时间戳	2017-12-06-15.10.09.621290
中国工商银行 电子回单 专用章	附言：			
	验证码：HkbJLkzlukdx7dDiIqcS5TG24Uo=			

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:42

57660_2024-12-04 10:29:43

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6564-4924-0192

回单类型		境内汇款	指令序号		03033100767510034566797266 8
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时33分	时间戳		2017-12-06-15.16.49.185092
中国工商银行 电子回单 专用章		附言：			
		验证码：69oSE4eOfwbMbsc E84uKlBaEZg=			

57660_2024-12-04 10:29:43

开户许可证

核准号：J6530058300101

编 号：6530-01133452

经审核，重庆寅鼎汽车经纪有限公司 符合开户条件，准予开立基本存款账户。

法定代表人（单位负责人）王仕磊

开户银行 重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行

账 号 0109014210006483

中国人民银行重庆营业管理部（2）

核准机关（盖章）

2024年09月27日

李利娜

57660 2024-12-04 10:29:44
重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　重庆市公安局渝中分局

有效期限　2015.10.15-2035.10.15

姓名　王仕磊

性别　男　民族　汉

出生　1986 年 7 月 28 日

住址　重庆市渝中区长江一路30号附1号3单元10-2

公民身份号码　500103198607283211

57660_2024-12-04 10:29:44
档案复印件
2024-12-4

开户许可证

核准号：J6530058300101　　编　号：6530-01133452

经审核，重庆寅鼎汽车经纪有限公司　符合开户条件，准予开立基本存款账户。

法定代表人（单位负责人）王仕磊　　开户银行 重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行

账　号 01090142100064 83

发证机关（盖章）

2015 年 09 月 07 日

李莉娜

档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:45

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91500103352776160X

名　　称	重庆寅鼎汽车经纪有限公司
类　　型	有限责任公司(自然人独资)
住　　所	重庆市渝中区大坪正街19号2单元17—2#（仅限用于行政办公、通讯联络）
法定代表人	王任磊
注册资本	壹佰万元整
成立日期	2015年08月14日
营业期限	2015年08月14日至永久
经营范围	代办汽车年审、过户、转籍手续及机动车驾驶证年审换证手续（国家有专项规定的除外）；为非营运车辆提供代驾服务；房地产经纪咨询；二手车经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经　活动）★★

登记机关

2017　04　01

提　示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示，不另行通知。

副本号：1-1

年　月　日

gsxt.cqgs.gov.cn

57660_2024-12-04 10:29:45

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

须　　知

1. 机构信用代码作为组织机构的经济信用标识，供组织机构在中华人民共和国境内与金融机构开展业务时使用，在组织机构存续期内唯一、不变。

2. 《机构信用代码证》是机构信用代码的书面载体；组织机构领取《机构信用代码证》后，每年应到发证单位更新一次本机构的信息；当名称和地址变更时应及时到发证单位申领新的《机构信用代码证》。

3. 《机构信用代码证》不得出租、出借、转让及非法买卖；任何机构和个人不得伪造、变造《机构信用代码证》，也不得冒用其他组织机构的《机构信用代码证》。

更新记录

年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日

1503886927

57660_2024-12-04 10:29:45
董庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

NO. 0034925986

代　　码：G10500103058300108

名　　称：重庆寅鼎汽车经纪有限公司

地　　址：重庆市渝中区大坪正街19号2单元17-2#

机构信用代码证

有 效 期：截至2020年09月10日

中国人民银行征信中心制

THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

重庆寅鼎汽车经纪有限公司 500103802798?

中国人民银行征信中心

2015年 09月 11日

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:29:47

重庆三峡银行 CHONGQING THREE GORGES BANK

客户预留银行印鉴卡片

No 0065012

客户全称	重庆寅鼎汽车经纪有限公司				
账　号	0/090 1421 000 6483	账户性质	基本户	邮　编	400000
地　址	重庆市渝中区大坪正街 19 号 2 单元 17-2#			是否通兑	是□ 否√
开户日期	2015 年 09 月 01 日	联系人 1	王仕磊	联系电话	15923328695
启用日期	2015 年 09 月 01 日	联系人 2	谢东	联系电话	15823386535
加盖预留银行印鉴		加盖单位公章			

重庆寅鼎汽车经纪有限公司 财务专用章 5001038027988

仕磊

重庆寅鼎汽车经纪有限公司 5001038027987

销户日期：　　年　　月　　日　　换卡后旧卡附入传票日期：　　年　　月　　日

会计主管：　　开户经办：　　建库复核员：　　建库录入员：

开户行复验复核：　　开户行复验经办：

第二联：建库部门留存

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

客户预留银行印鉴卡片 500103198612096218

变更印鉴申请书

重庆三峡银行_____：

我单位定于　　年　　月　　日起启用新印鉴（见印鉴卡片正面），我单位确认本印鉴卡片上的签章有效。

加盖旧预留银行印鉴处：	加盖单位公章处：

备注：1. 客户预留印鉴卡片一式三份，背面横上拼成“品”字型，由开户银行在中间骑缝处加盖会计业务公章后生效。

2. 客户新开账户时，预留印鉴自账户开立之日起生效。

3. 客户变更预留印鉴时，新预留印鉴自客户指定的启用日期起生效；客户自新预留印鉴生效之日起签开的各类单据上的有效印鉴为

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4
57660_2024-12-04 10:29:47

57660_2024-12-04 10:29:48

ICBC 借记卡账户历史明细清单

中国工商银行

凭证

卡号：6222083100000860066　　户名：韦明科　　起始日期：2017-09-02
截止日期：2017-09-02　　操作地区：03100　　操作网点：00291
操作柜员：09390　　授权柜员号：　　交易日期：2018-05-09
交易时间：10:48:35　　网点名称：大渡口新山村支行

工作日期	账号	储种	序号	币种	钞汇	地区号	收入/支出金额	余额
渠道	摘要	对方账户				对方户名		
2017-09-02	3100214101202085426	活期	00000	RMB	钞	03100	+90,000.00	355,563.34
网上银行	网转	6212273100001110652				王仕磊		

本页支出算数合计：0.00　　本页收入算数合计：90,000.00

中国工商银行股份有限公司
重庆新山村支行
业务专用章
6AB8FFDD2026

B712 210×285mm
57660_2024-12-04 10:29:48

57660_2024-12-04 10:29:48

客户须知

一、客户须按照法律、行政法规和监管部门的有关规定办理业务。

二、客户须提供真实、有效的业务资料，并承担相应的法律责任。

三、客户须妥善保管账户介质、密码、印鉴、有效身份证件及有关业务凭证等，自行承担因保管不善造成的损失。使用正确密码进行的凭密办理业务，均视为开户人本人行为。

四、客户须在阅知并同意遵守相应业务的协议、章程及其他法律文件后办理业务。客户可选择从我行营业网点或通过我行门户网站（www.icbc.com.cn）等渠道获取上述法律文件。

五、对于我行根据客户申请已经办理完毕的业务，客户如需撤销须另行提出申请。已办理完毕业务所产生的法律结果由客户自行承担。

六、客户须认真核对本凭证打印的内容。客户在本凭证正面签名表示确认以下事项：

1. 客户确认本凭证打印内容与申请办理业务的内容一致。

2. 客户确认已签署并同意遵守本凭证正面载明名称的协议、章程及其他法律文件。

3. 客户确认同意承担违反上述有关协议、章程及其他法律文件所产生的后果与责任。

七、客户办理业务如有异议，应及时与我行有关网点协商解决。

57660_2024-12-04 10:29:48

借记卡账户历史明细清单

大渡口新山村支行　　卡号:6212273100000320989　　户名:韦明科　　起始日期:2017-06-24　截止日期:2017-06-24　第1页

工作日期	账号	储种	序号	币种	钞汇	摘要	地区	收入/支出金额	余额	对方户名	对方账号	渠道
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	个人贷款	3100	+100,000.00	695,168.10	韦*科	3100027098*****9880	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	645,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	595,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	545,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	495,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	445,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	395,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	345,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	295,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	245,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	195,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	145,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	95,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	45,168.10	链*司	70160122*****4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-41,560.00	3,608.10	链*司	70160122*****4930	手机银行

本页支出算术合计： 691,560.00　　本页收入算术合计： 100,000.00　　验证码： 501055AE4026　　打印时间:2018-05-08 14:23:23

自助回单专用章

57660_2024-12-04 10:29:49

重庆市渝中区档案馆

档 案 证 明

[2018] 2086号

兹有 王仕磊 (男) 范雨 (女) 因结婚证遗失(撕毁)，经查 重庆市渝中区民政局 2011 年第 6928 卷 第 1 页档案(档号：063-结婚-2011-6928)

双方于 2011 年 10 月 18 日 结婚， 结婚证字号 J500103-2011-006928

特此证明

男方出生日期 19860728

身份证号 500103198607283211

女方出生日期 19870720

身份证号 500103198707207363

重庆市渝中区档案馆

2018年5月4日

57660_2024-12-04 10:29:49

063-2011-结婚-6928
57660_2024-12-04 10:29:49

全宗号 63	年度 2011	室编卷号 6P×8
页数 5	馆编卷号	

结婚登记审查处理表

申请人姓名	王仕磊 (男)	范雨 (女)
出生日期	1986年07月28日	1987年 07月 20日
身份证件号	500103198607283211	500103198707207363
国籍	中国	中国
民族	汉族	汉族
职业	办事人员和有关人员	办事人员和有关人员
文化程度	大学本科/专科教育	大学本科/专科教育
婚姻状况	未婚	未婚
提供证件材料	男方：身份证，户口簿，声明书 女方：身份证，户口簿，声明书	
审查意见	符合结婚条件，准予登记。	
结婚登记日期	2011年 10月 18日	
结婚证字号	J500103-2011-006928	
结婚证印制号	0179659938	0179659937
承办机关名称	渝中区民政局婚姻登记处	
登记员签名	何丽 2011年 10 月 18 日	
当事人领证签名或按指纹	男方：王仕磊 2011年10月18日	女方：范雨 2011年 10月18日
备注		

当事人照片：

57660_2024-12-04 10:29:49

063-2011-结婚-6928
57660_2024-12-04 10:29:49

申请结婚登记声明书

本人申请结婚登记，谨此声明：

本人姓名：王壮磊 性别：男 国籍：中国

出生日期：1986 年 7 月 28 日 民族：汉 职业：职员

文化程度：本科 身份证件号：500103198607283211

常住户口所在地：重庆市渝中区长江一路30号1幢3单元10-2

婚姻状况：未婚 （未婚/离婚/丧偶）

对方姓名：范雨 性别：女 国籍：中国

出生日期：1987 年 7 月 20 日 民族：汉 职业：职员

文化程度：本科 身份证件号：500103198707207363

常住户口所在地：重庆市沙坪坝区陈家路188号附7号14-5

婚姻状况：未婚 （未婚/离婚/丧偶）

本人与对方均无配偶，没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系，了解对方的身体健康状况。现依照《中华人民共和国婚姻法》的规定，自愿结为夫妻。

本人上述声明完全真实，如有虚假，愿承担法律责任。

声明人：王壮磊 监誓人：[illegible]

2011 年 10 月 18 日 2011 年 10 月 18 日

（注：声明人签名须在监誓人面前完成）

57660_2024-12-04 10:29:49

063-2011-结婚-6928
57660_2024-12-04 10:29:51

090

申请结婚登记声明书

本人申请结婚登记，谨此声明：

本人姓名：范雨　性别：女　国籍：中国

出生日期：1981 年 7 月 20 日　民族：汉　职业：教员

文化程度：本科　身份证件号：500103198107207363

常住户口所在地：重庆市沙坪坝区下土湾路188号附7号14-5

婚姻状况：未婚　（未婚/离婚/丧偶）

对方姓名：王化勇　性别：男　国籍：中国

出生日期：1986 年 7 月 28 日　民族：汉　职业：教员

文化程度：本科　身份证件号：500103198607283211

常住户口所在地：重庆市渝中区长江二路30号1幢3单元10-2

婚姻状况：未婚　（未婚/离婚/丧偶）

本人与对方均无配偶，没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系，了解对方的身体健康状况。现依照《中华人民共和国婚姻法》的规定，自愿结为夫妻。

本人上述声明完全真实，如有虚假，愿承担法律责任。

声明人：范雨　　监誓人：

2011 年 10 月 18 日　　2011 年 10 月 18 日

（注：声明人签名须在监誓人面前完成）

57660_2024-12-04 10:29:51

57660_2024-12-04 10:29:51

重庆寅鼎汽车经纪有限公司

关于汽车贸易的
合作框架协议

用款方（以下简称甲方）：重庆寅鼎汽车经纪有限公司

联系方式：023-62975332　18983268884

联系地址：重庆市渝中区大坪正街[illegible]龙都[illegible]楼 1801 室

出资方（以下简称乙方）：[illegible]

联系方式：13628332271

联系地址：

一、合作事宜：

甲方因从事汽车贸易，需大量资金支撑，现就资金一事，与乙方洽谈资金合作事宜，合作资金用于从事汽车贸易业务。甲乙双方经协商后，达成以下合作条款；

二、金额：

乙方出资金额为由本框架下，以单次投资合同约定的所订购车辆的总金额为准。该笔资金由乙方注入账户：链动游(上海)有限公司 帐号:701601220000149[illegible] 开户行:宁波银行 金额:69156[illegible] (该笔资金由甲方指定乙方打入)

三、约束及保障：

1、甲乙双方确定的合作资金，由乙方注入资金于第二条所定账户内，该账户由乙方派专人管理，仅限用于本框架协议内的每次汽车贸易用途，保障资金不被双方挪为他用，且于乙方于每次所订购的车辆到双方指定的库后，

57660_2024-12-04 10:29:51

57660_2024-12-04 10:29:51

立即将所有车辆及车辆相关手续全部交由乙方保管，甲方可带买方看车验车验手续，如甲方需要摆卖展车的情况，由甲乙双方协商，以乙方为准；

2、本协议签署之日起，乙方应保证资金立即到账，并可随时根据甲方要求提车进行支付，如因乙方资金未到位而导致甲方无法订购车辆所产生的损失，由乙方赔偿；

3、乙方在接受所有车辆及车辆相关手续后，应保障所有车辆的完好无损直至销售完毕，如有影响车辆销售的任何外观及内部损坏，均由乙方作为保管方保管不当做出贸易车辆的等值赔偿，该赔偿金额直接抵扣车款，也就是乙方的合作资金；

4、从乙方注资第二条所述资金之日起（不含支付日），十五个自然日内完成销售，期间不含任何资金成本，同时乙方不得以任何理由阻碍甲方销售，因甲方于十五个自然日内未完成销售的车辆，由甲方回购滞销车辆并支付乙方单台垫款金[redacted]的违约金；因乙方于十五个自然日内阻碍甲方销售而未完成销售的车辆，乙方应将十五个自然日内未完成销售的车辆及其所有手续，无任何理由的全部交由甲方处置，乙方不得向甲方索取任何资金成本及其他开销；

5、本协议有效期内销售车辆，由甲方负责票证回款事宜，由甲方主导销售事宜。由乙方负责资金监管，乙方可参与销售事宜，但不具有销售主导权及定价权。乙方不得私下接触甲方进货渠道，不得对外宣传甲方进货渠道，因此造成甲方后续损失的，由乙方按照双方历史合作总金额的 10% 赔偿甲方；

7、在全部销售回款至乙方指定账户及完成利润分配后，本框架协议下的单次合作即宣告完结；

57660_2024-12-04 10:29:51

57660_2024-12-04 10:29:52

重庆寅鼎汽车经纪有限公司

四、利润分配：

1、车辆型号为2017款 EcoBoost 180豪华型，官方指导价[redacted]元，甲方获取的底价为[redacted]元，共计四台；

2、每台车利润保底10000.00元整，并在[redacted]个工作日之内销售完；

3、销售利润在核算成本剔除后，分配比例为甲方50%，乙方50%，所述成本为物流费、仓储费，甲乙双方均可参与销售，在本协议约束时间内乙方进行销售的情况下，销售价格必须经甲方同意后方可销售；

4、销售款项本金回款及利润分配，打入乙方指定账户：

肖明科、6212273100000320989、工行大渡口支行；

五、其他：

甲方保证乙方每台利润不低于5000元/台；

六、综述：

甲乙双方在认真讨论后，均赞同以上条款，签署协议后立即生效，在执行本协议期间，有任何争议的双方友好协商，协商失败的，由大渡口区人民法院管辖。送达地址、联系人及联系方式确认文件通过邮件和EMS送达。如有变更，变更必须立即告知对方，否则一方通过以上电话、邮箱、EMS送达相关文件，即视为有效送达。以上送达的内容，可作为诉讼法律文书的送达。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方：[redacted]　　乙方：[redacted]

代理人：[redacted]　　代理人：

57660_2024-12-04 10:29:52

57660_2024-12-04 10:29:52

重庆寅鼎汽车经纪有限公司

协议签署地：大渡口区

协议签署时间：2017 年 6 月 23 日

（以下无正文）

57660_2024-12-04 10:29:52

借记卡账户历史明细清单

大渡口新山村支行　　卡号:6212273100000320989　　户名:韦明科　　起始日期:2017-06-24　截止日期:2017-06-24　第1页

工作日期	账号	储种	序号	币种	钞汇	摘要	地区	收入/支出金额	余额	对方户名	对方账号	渠道
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	个人转账	3100	+100,000.00	695,168.10	韦*科	3100027098******0859	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	645,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	595,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	545,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	495,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	445,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	395,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	345,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	295,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	245,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	195,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	145,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	95,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-50,000.00	45,168.10	链*网	70160122******4930	手机银行
2017-06-24	310002950100019581 7	活期	00000	人民币	钞	跨行汇款	3100	-41,560.00	3,608.10	链*网	70160122******4930	手机银行

本页支出算术合计：691,560.00　　本页收入算术合计：100,000.00　　验证码：501055AE4026　　打印时间：2018-05-08 14:23:23

2017.6.24.
地址15
7月9日到期手续续到.

57660 2024-12-04 10:29:52

095

0014-6562-5660-0190.html

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6562-5660-0190

回单类型	境内汇款	指令序号		030331007675100345663470808
户　名	通用汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	7016012200001493O		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元	手续费		0.00元
合　计	人民币(大写)：伍万元整　￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时18分	时间戳		2017-12-06-15.08.35.208323

中国工商银行 电子回单专用章

附言：

验证码：G4JT/9qGGcQQMoU5K4B02WXRbxs=

2024-12-4

0014-6562-9338-0192

中国工商银行 电子银行回单

检索码：0014-6562-9338-0192

单类型	境内汇款	指令序号		03033100767510034566561234O
户　名	蔚来汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额	50,000.00元	手续费		0.00元
合　计	人民币(大写)：伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间	2017年06月24日16时23分	时间戳		2017-12-06-15.10.09.621290

中国工商银行 电子回单专用章

附言：

验证码：Hkb JLkz1ukdx7dDi1qcS5TG24Uo=

0014-6563-1168-0199

中国工商银行 电子银行回单

0014-6563-1168-0199

类型	境内汇款	指令序号		03033100767510034566562992 2
名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户 名	韦明科
账)号	701601220000014930		卡(账)号	6212273100000320989
行	城市商业银行		银 行	中国工商银行
种	人民币		钞汇标志	钞
额	50,000.00元	手续费		0.00元
计	人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
间	2017年06月24日16时26分	时间戳		2017-12-06-15.10.56.318834
	附言：			
	验证码： Ywr5A1SB1Tg/VSx8IqVjTrO rJk=			

回单专用章

重庆市大渡口区人民法院 2024-12-4

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6563-2758-0196

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345665636893
收款人	户名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户名	韦明科
	卡(账)号	701601220000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银行	城市商业银行		银行	中国工商银行
	币种	人民币		钞汇标志	钞
金额		50,000.00元	手续费		0.00元
合计		人民币(大写)：伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时27分	时间戳		2017-12-06-15.11.36.583768
中国工商银行 电子回单专用章		附言：			
		验证码：1JbxxY7JWRZIj6vBZYpyis4/0Qc=			

0014-6563-3860-0196.html

中国工商银行 电子银行回单

回单号码：0014-6563-3860-0196

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345665646090
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	701601220000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写)：伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时28分	时间戳		2017-12-06-15.12.03.127859
中国工商银行 电子回单专用章		附言：			
		验证码：jPT41v6YHo2CLXKNRRS3Z5H61dA=			

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6563-4742-0193

付款人		收款人	
回单类型	境内汇款	指令序号	03033100767510034566795317l
户名	理动汽车（上海）有限公司	户名	韦明科
卡(账)号	701601220000014930	卡(账)号	6212273100000320989
银行	城市商业银行	银行	中国工商银行
币种	人民币	钞汇标志	钞
金额	50,000.00元	手续费	0.00元
合计	人民币(大写)：伍万元整 ￥50,000.00元		
交易时间	2017年06月24日16时30分	时间戳	2017-12-06-15.12.26.232426

中国工商银行 电子回单专用章

附言：

验证码：sNWe05j6oFjrRwAJsZCjxEuUUks=

0014-6564-4176-0190/1制

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6564-4176-0190

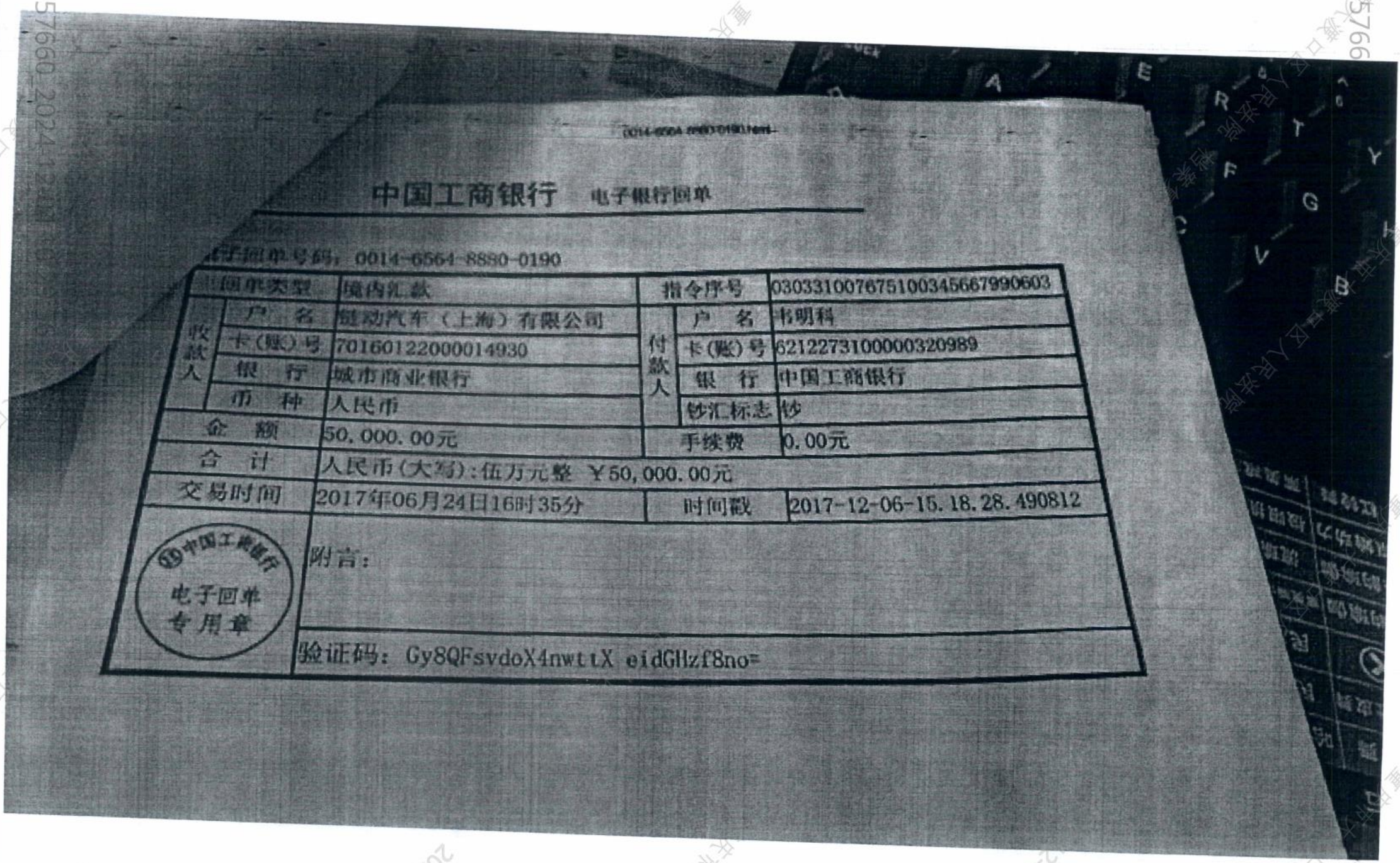
回单类型		境内汇款	指令序号		03033100767510034566796004
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	701601220000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写)：伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时31分	时间戳		2017-12-06-15.16.25.468513
中国工商银行 电子回单专用章		附言：			
		验证码：UAhPZqPMbfE1njCFaSFIphjfN5Y=			

0014-6564-7958-0198.html

中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6564-7958-0198

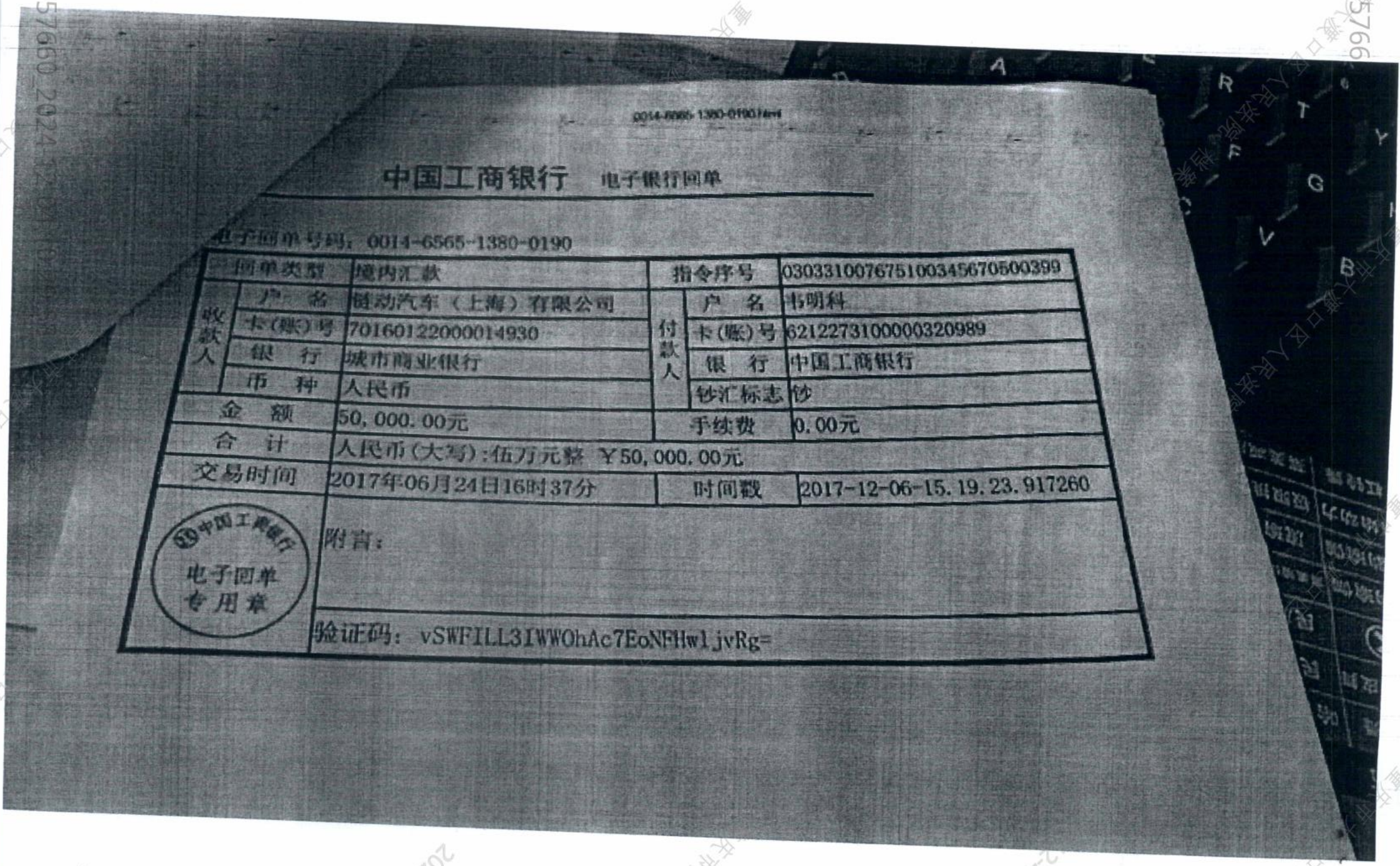
回单类型		境内汇款	指令序号		03033100767510034566797893 9
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	701601220000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写)：伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时33分	时间戳		2017-12-06-15.18.02.841944
中国工商银行 电子回单专用章		附言：			
		验证码：oRG0G4pezn1ksXCm8Dgdnbd6N7g=			



中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6564-8880-0190

回单类型		境内乳款	指令序号		030331007675100345667990603
收款人	户名	恒动汽车（上海）有限公司	付款人	户名	韦明科
	卡(账)号	701601220000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银行	城市商业银行		银行	中国工商银行
	币种	人民币		钞汇标志	钞
金额		50,000.00元	手续费		0.00元
合计		人民币(大写)：伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时35分	时间戳		2017-12-06-15.18.28.490812
中国工商银行 电子回单专用章		附言：			
		验证码：Gy8QFsvdoX4nwttX eidGHzf8no=			



中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6565-1380-0190

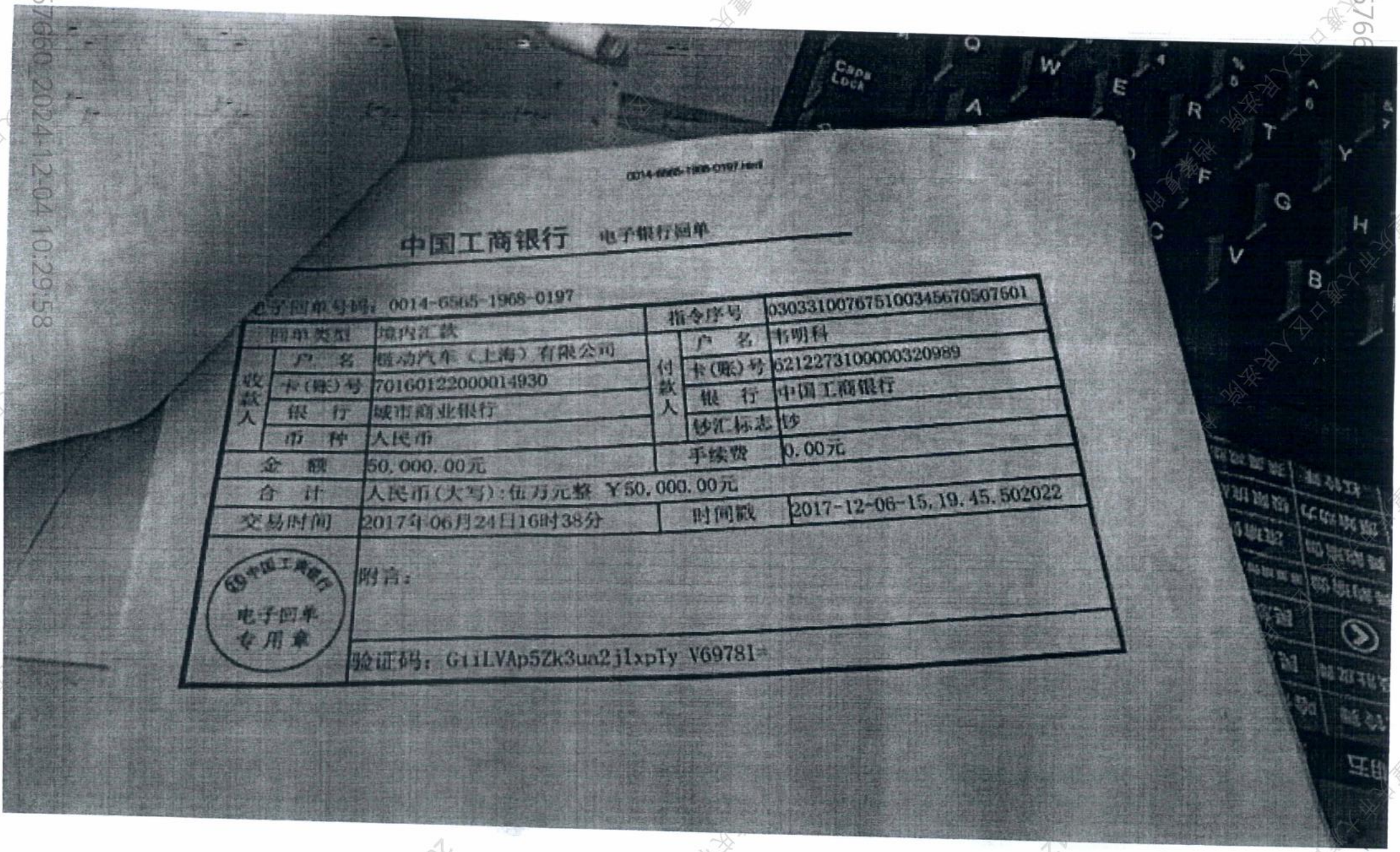
回单类型		境内汇款	指令序号		0303310076751003456706500399
收款人	户名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户名	韦明科
	卡(账)号	701601220000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银行	城市商业银行		银行	中国工商银行
	币种	人民币		钞汇标志	钞
金额		50,000.00元	手续费		0.00元
合计		人民币(大写):伍万元整 ￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时37分	时间戳		2017-12-06-15.19.23.917260

中国工商银行 电子回单专用章

附言：

验证码：vSWFILL3IWWOhAc7EoNFHw1jvRg=

57660_2024-12-4



中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6565-1968-0197

回单类型	境内汇款		指令序号	030331007675100345670507601	
收款人	户名	福动汽车（上海）有限公司	付款人	户名	雷明科
	卡(账)号	701601220000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银行	城市商业银行		银行	中国工商银行
	币种	人民币		钞汇标志	钞
金额		50,000.00元	手续费		0.00元
合计		人民币(大写)：伍万元整 ¥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时38分	时间戳		2017-12-06-15.19.45.502022
中国工商银行 电子回单专用章		附言：			
		验证码：G11LVAp5Zk3ua2j1xpTy V69781=			

57660_2024-12-04 10:29:58

0014-6565-1380-0190.html

中国工商银行 电子银行回单

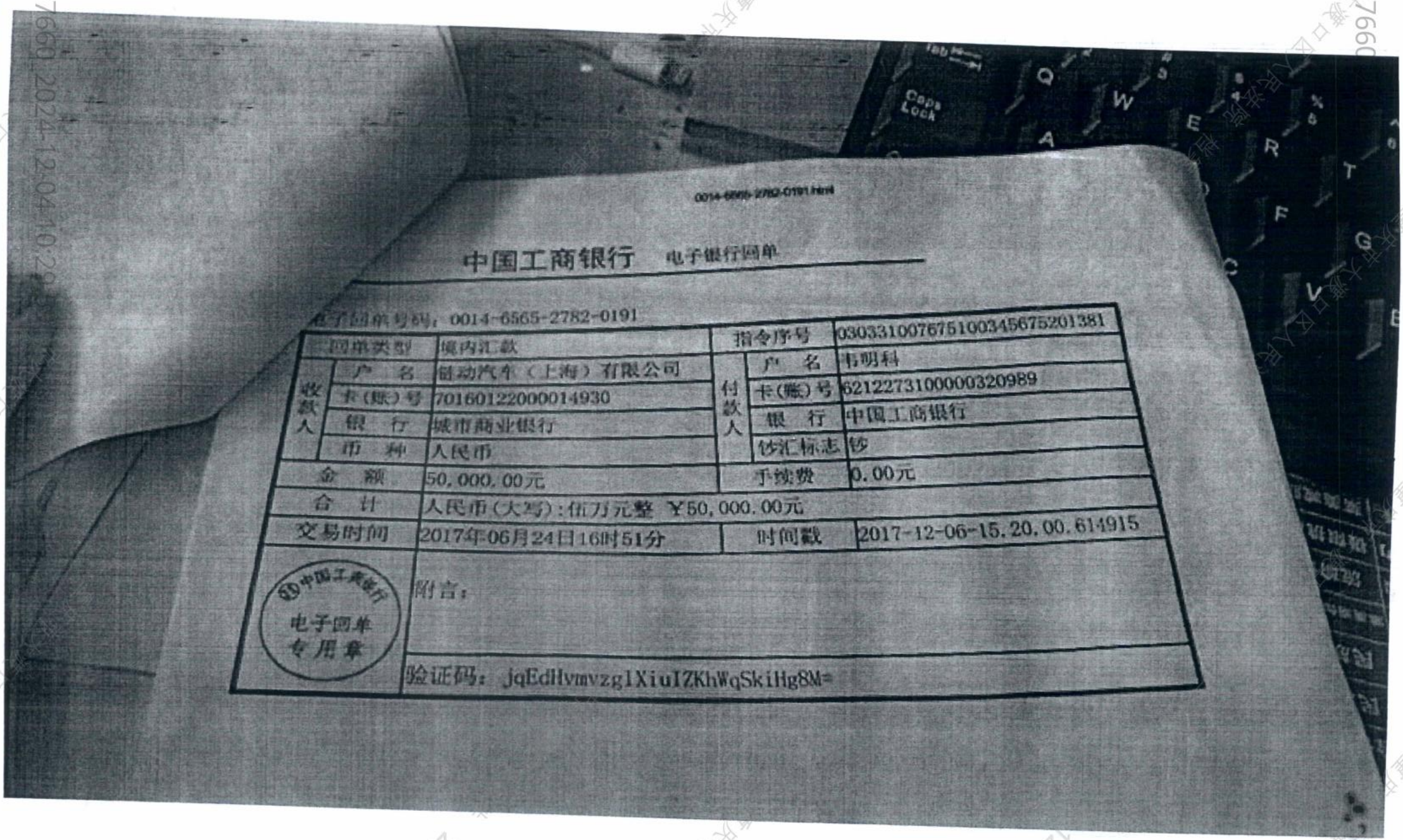
电子回单号码：0014-6565-1380-0190

回单类型		境内汇款	指令序号		030331007675100345670500399
收款人	户　名	链动汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	7016012200001493O		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写)：伍万元整　￥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时37分	时间戳		2017-12-06-15.19.23.917260

中国工商银行 电子回单专用章

附言：

验证码：vSWFILL31WWOhAc7EoNFHw1jvRg=

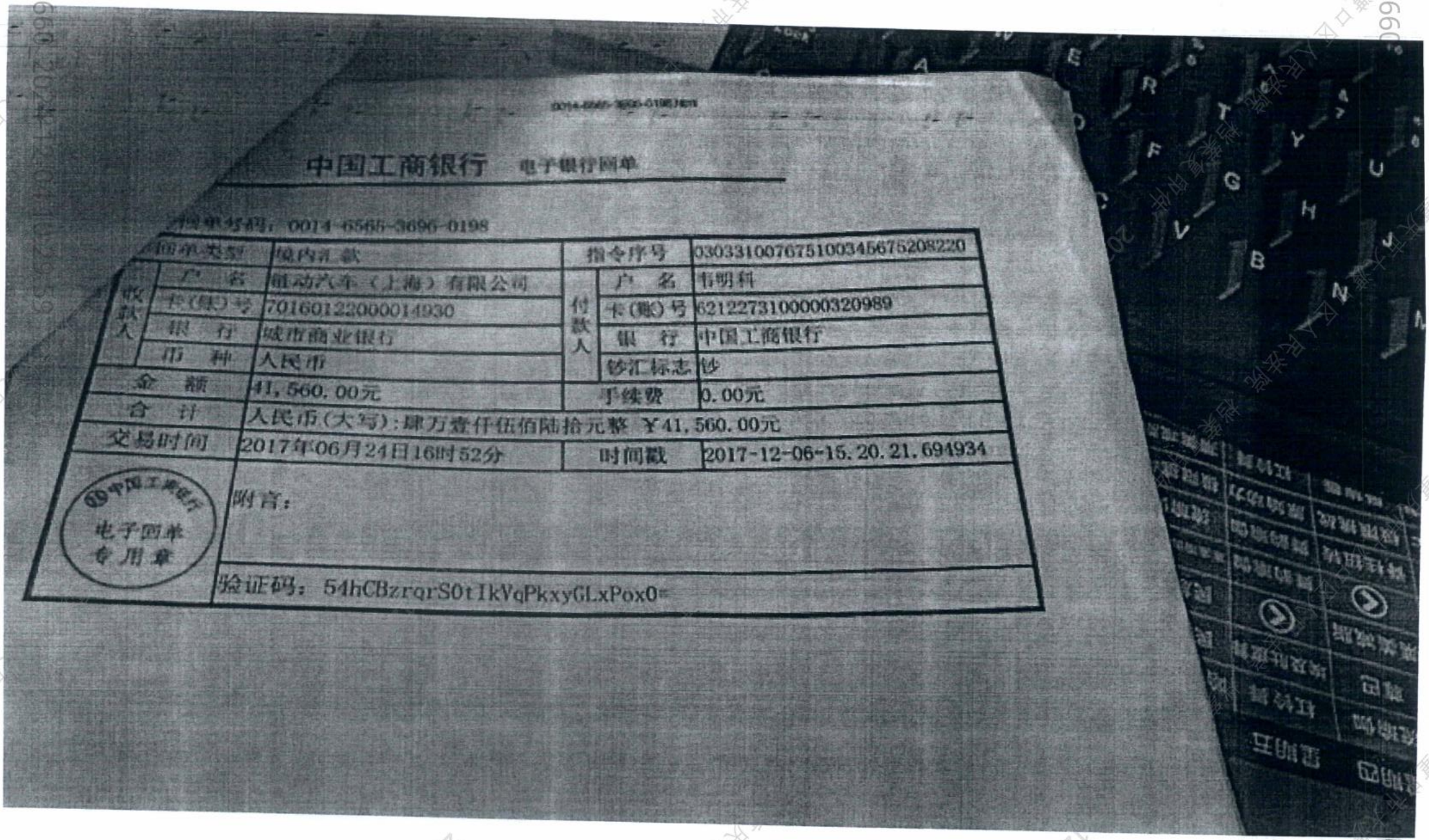


中国工商银行 电子银行回单

电子回单号码：0014-6565-2782-0191

回单类型	境内汇款		指令序号		0303310076751003456752013 81
收款人	户　名	福劲汽车（上海）有限公司	付款人	户　名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银　行	城市商业银行		银　行	中国工商银行
	币　种	人民币		钞汇标志	钞
金　额		50,000.00元	手续费		0.00元
合　计		人民币(大写)：伍万元整 ¥50,000.00元			
交易时间		2017年06月24日16时51分	时间戳		2017-12-06-15.20.00.614915
中国工商银行 电子回单专用章		附言：			
		验证码：jqEdHvmvzg1XiuIZKhWqSkiHg8M=			

57660 2024-12-04 10:29:



中国工商银行 电子银行回单

回单编号：0014-6565-3696-0198

回单类型	境内汇款		指令序号	030331007675100345675208220
收款人	户名	通用汽车（上海）有限公司	付款人	户名	韦明科
	卡(账)号	70160122000014930		卡(账)号	6212273100000320989
	银行	城市商业银行		银行	中国工商银行
	币种	人民币		钞汇标志	钞
金额		41,560.00元	手续费		0.00元
合计		人民币(大写)：肆万壹仟伍佰陆拾元整 ¥41,560.00元			
交易时间		2017年06月24日16时52分	时间戳		2017-12-06-15.20.21.694934

中国工商银行 电子回单 专用章

附言：

验证码：54hCBzrqrS0tIkVqPkxyGLxPox0=

57660_2024-12-04 10:30:00

欠款附加条款

因2017年6月23日重庆寅鼎汽车经纪有限公司法人王仕磊与出资方韦明科签订《关于汽车贸易的合作框架协议》，现重庆寅鼎汽车经纪有限公司王仕磊已偿还购车款人民币432950元。剩余购车款人民币258610元定于2017年11月16日前归还，该笔欠款分三次支付，支付期限为：第一次支付于2017年10月1日前，支付金额为58610元；第二次支付于2017年11月1日前，支付金额为100000元；第三次支付于2017年11月16日前，支付金额为100000元。若每笔支付金额在规定时间未能完成，则按每笔未支付金额支付2%的月息，单笔还款金额违约金按未支付金额的10%计算，此后还款金额以此类推，直至偿还完所有欠款金额，息随本清。主合同为《关于汽车贸易的合作框架协议》为依据。

债务人签字：

日期：2017.9.19

57660_2024-12-04 10:30:00

57660_2024-12-04 10:30:01

公司基本情况

统一社会信用代码/注册号：91500103352776160X

名 称：重庆寅鼎汽车经纪有限公司

住 所：重庆市渝中区大坪正街19号2单元17－2#

注册资本：壹佰万元整　　邮政编码：400010

法定代表人：王仕磊

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

经营范围：一般经营范围：代办汽车年审、过户、转籍手续及机动车驾驶证年审换证手续（国家有专项规定的除外）；为非营运车辆提供代驾服务；房地产经纪咨询；二手车经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）★★
许可经营范围：

成立日期：2015年08月14日　　核准日期：2017年04月01日

营业期限：自 2015年08月14日 至 ——

登记机关：重庆市工商行政管理局渝中区分局

最后一次年报情况：年报年度(2016)

以上资料由重庆市工商行政管理局渝中区分局提供

二零政务信息查询专用章
二零一五年五月四日

57660_2024-12-04 10:30:01

57660_2024-12-04 10:30:01

112

出资者（股东）情况

企业名称：重庆寅鼎汽车经纪有限公司　　登记机关盖章　　核准日期：2017年04月01日

出资者（股东）名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
王仕磊	100.0	货币	100.0

共1行　共1页　　2018年05月04日

57660_2024-12-04 10:30:01

ICBC 中国工商银行

凭证

卡号: 6222083100000860066
截止日期: 2017-09-02
操作柜员: 09590
交易时间: 10:48:35

户名: 市昭轩
操作地区: 03100
授权柜员号:
网点名称: 大渡口新山村支行

起始日期: 2017-09-02
操作网点: 00271
交易日期: 2018-05-09

工作日期	账号	储种	序号	币种 钞汇	地区号	收入/支出金额	余额
渠道	摘要	对方账户			对方户名		
2017-09-02	3100214101202065426	活期	00000	RMB 钞	03100		
网上银行	网转	6212273100001110652			王北磊	+90,000.00	355,565.34

本页支出笔数合计: 0.00　　本页收入笔数合计: 90,000.00

-- 第1页 --

重庆新山村支行
业务专用章
8AB8FFDD2026

重庆市大渡口区人民法院 档案 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:30:02

韦明科的微信转帐交易记录

序号	转帐金额（元）	转帐日期	金额来源
1	1,000.00	2017/6/24	王仕磊
2	20,000.00	2017/7/17	王仕磊
3	12,000.00	2017/7/17	王仕磊
4	1,400.00	2017/7/21	王仕磊
5	3,000.00	2017/7/26	王仕磊
6	4,000.00	2017/7/27	王仕磊
7	3,300.00	2017/8/1	王仕磊
8	1,000.00	2017/8/4	王仕磊
9	7,020.00	2017/8/9	王仕磊
10	10,000.00	2017/8/15	王仕磊
11	1,000.00	2017/8/16	王仕磊
12	10,000.00	2017/8/22	王仕磊
13	10,000.00	2017/8/22	王仕磊
14	3,000.00	2017/8/24	王仕磊
15	14,000.00	2017/9/7	王仕磊
16	2,400.00	2017/9/8	王仕磊
合计：人民币	**103,120.00**		

57660_2024-12-04 10:30:02

57660_

中国电信 ... 21% 20:29

× 交易记录

微信支付

收款金额 ¥20000.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-07-17 12:33:24
收钱时间	2017-07-17 13:49:30
转账单号	100005020120170717000155313596

常见问题 >

[redacted]

57660_2024-12-04 10:30:02

57660_2024-12-04 10:30:03

中国电信 ... 21% 20:29

交易记录

微信支付

收款金额 ¥12000.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-07-17 20:29:14
收钱时间	2017-07-17 20:29:46
转账单号	100005020120170717100040351312 8

常见问题 >

57660_2024-12-04 10:30:03

中国移动 中国电信 20% 20:35

× 交易记录

微信支付

收款金额 ¥1000.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-06-24 09:28:46
收钱时间	2017-06-24 09:29:45
转账单号	100005020120170624180005432637 6

常见问题 >

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

中国移动 中国电信 93% 09:37

交易记录

微信支付

收款金额 ¥1400.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-07-21 14:30:04
收钱时间	2017-07-21 14:30:19
转账单号	100005020120170721160021581650 6

常见问题 >

57660_2024-12-04 10:30:04

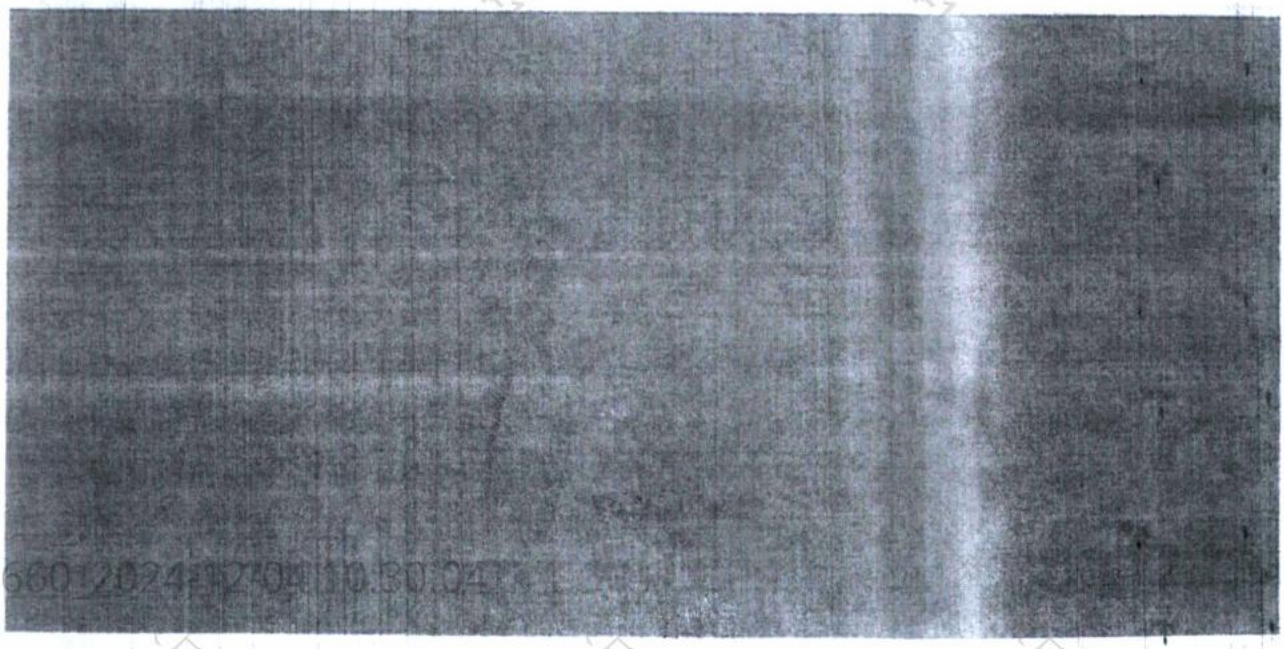
中国电信 94% 09:3

交易记录

微信支付

收款金额	¥3000.00
当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-07-26 15:52:08
收钱时间	2017-07-26 16:00:29
转账单号	100005020120170726080026001343 9

常见问题 >



576

120
126
41

中国电信 ... 2G 4G 93% 09:38

交易记录

微信支付

收款金额 ¥4000.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-07-27 12:11:31
收钱时间	2017-07-27 12:21:10
转账单号	100005020120170727090014141743 3

常见问题 >

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4
576601 2024-12-04 10:30:05

5766

中国移动
中国电信

22% 20:28

交易记录

微信支付

收款金额	¥3300.00
当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-08-01 13:06:03
收钱时间	2017-08-01 13:52:42
转账单号	100005020120170801080018132311 9

常见问题 >

57660_2024-12-04 10:30:05

5766

33

微信支付

收款金额 ¥1000.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-08-04 15:56:34
收钱时间	2017-08-04 16:03:44
转账单号	100005020120170804110026820053O

常见问题 >

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4
57660_2024-12-04 10:30:05

57660_2024-12-04 10:30:07

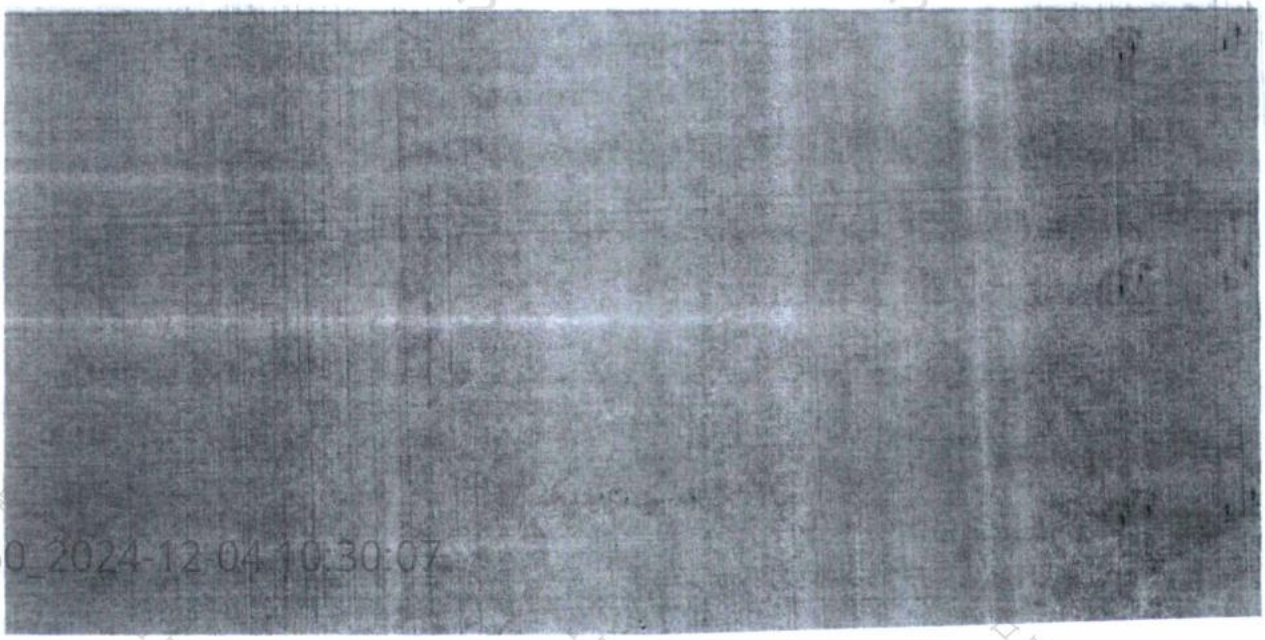
34

微信支付

收款金额 ¥7020.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-08-09 08:02:52
收钱时间	2017-08-09 09:21:47
转账单号	100005020120170809190004280529 8

常见问题 >



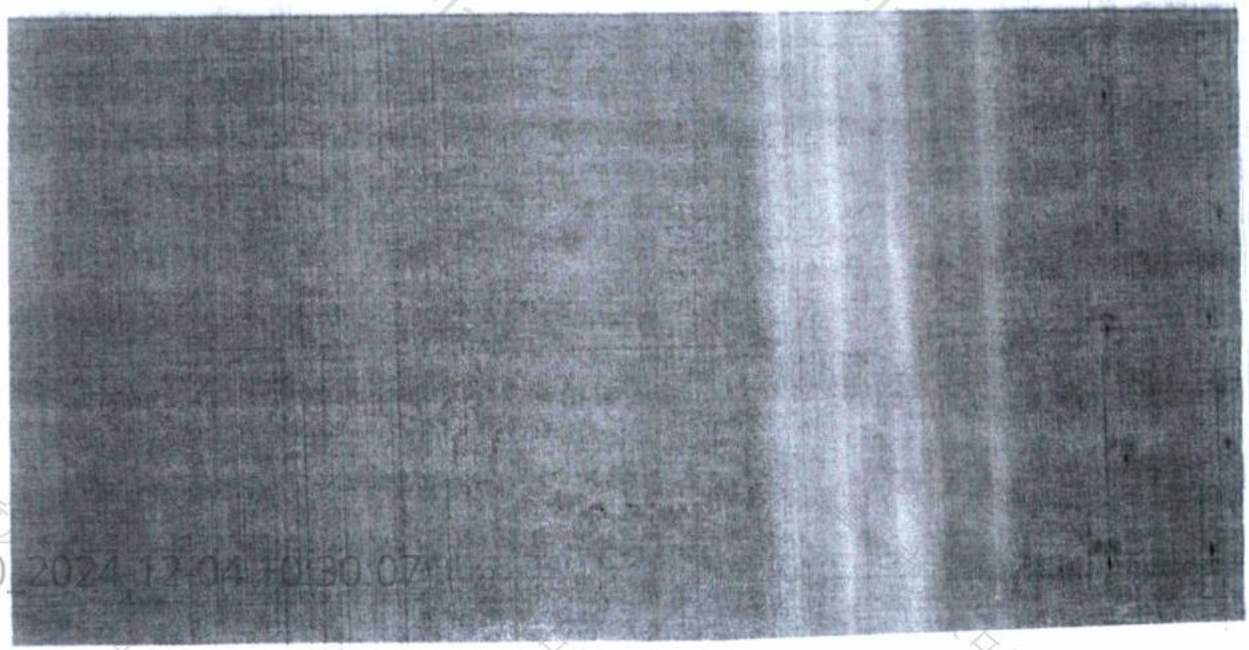
35

微信支付

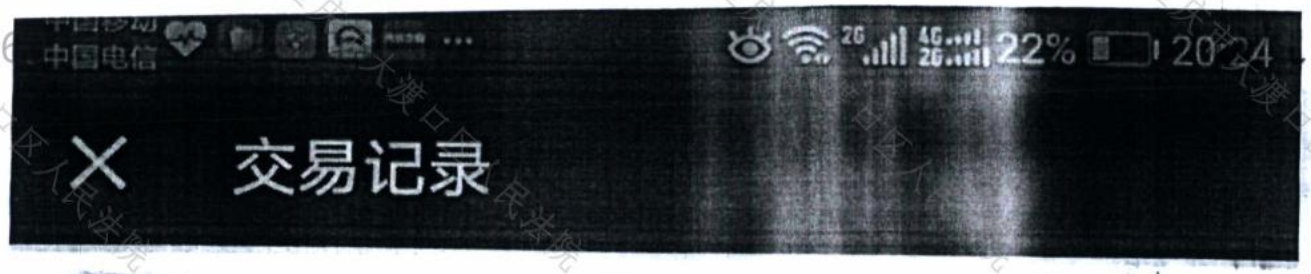
收款金额 ¥10000.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-08-15 12:25:34
收钱时间	2017-08-15 12:26:33
转账单号	100005020120170815180015951370 2

常见问题 >



重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4



26

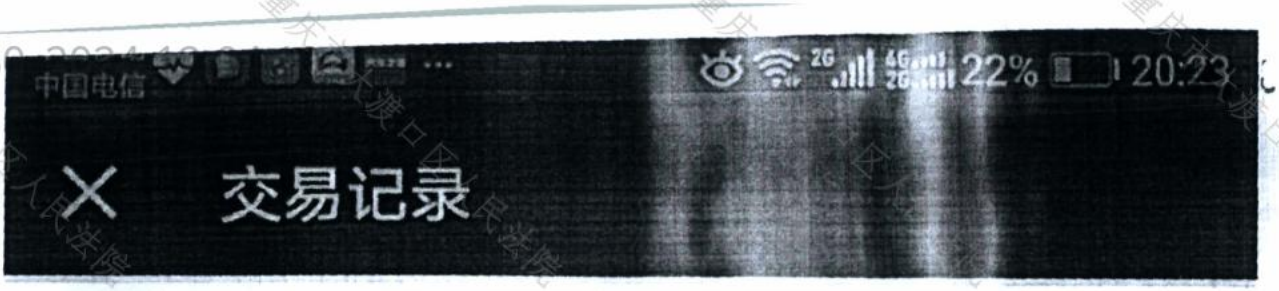
微信支付

收款金额 ¥1000.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-08-16 11:43:37
收钱时间	2017-08-16 11:45:00
转账单号	100005020120170816010015460157 6

常见问题 >

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

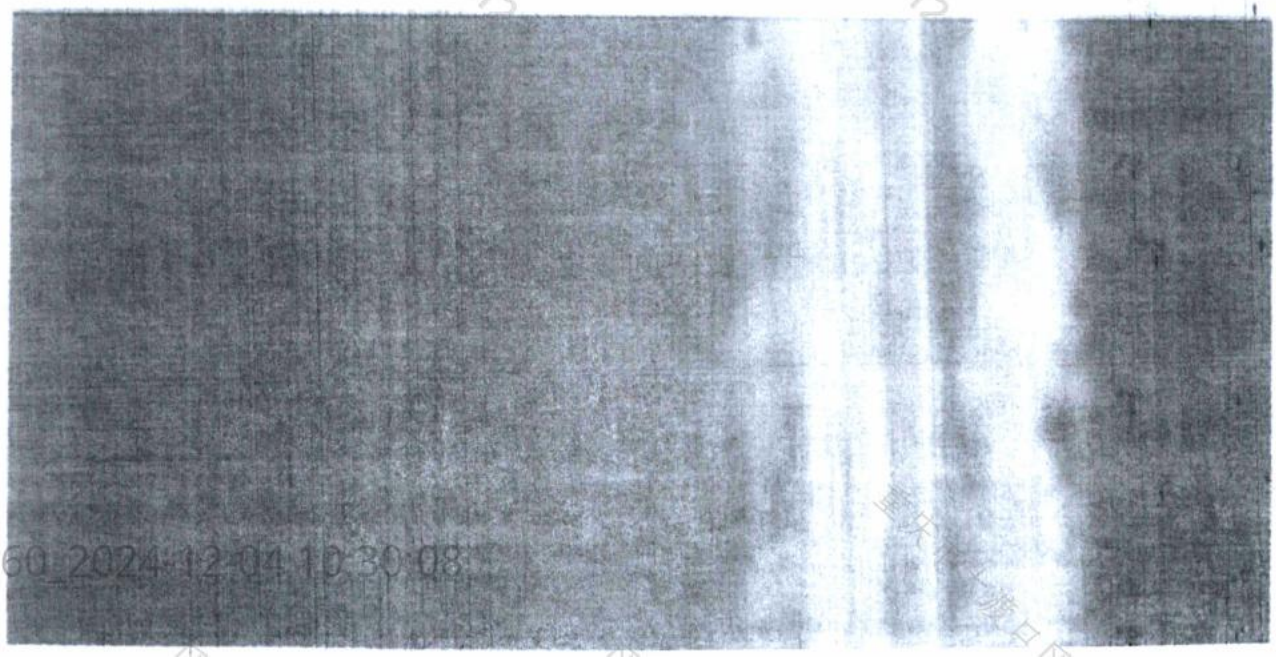


微信支付

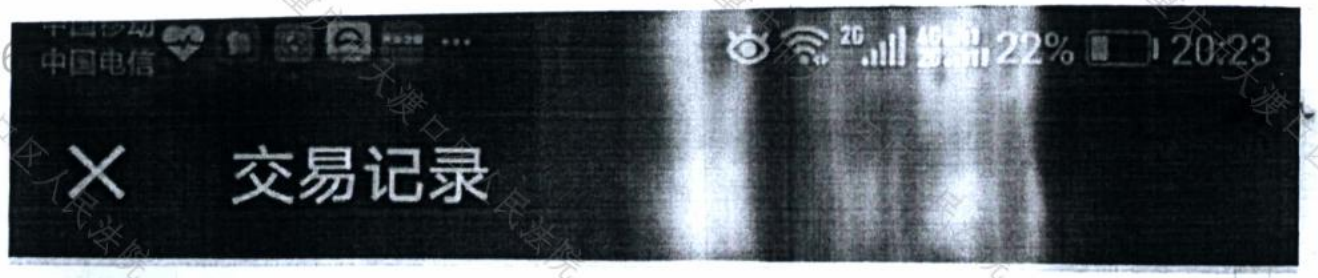
收款金额 ¥10000.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-08-22 00:22:09
收钱时间	2017-08-22 03:57:35
转账单号	100005020120170822050004007154

常见问题 >



5766

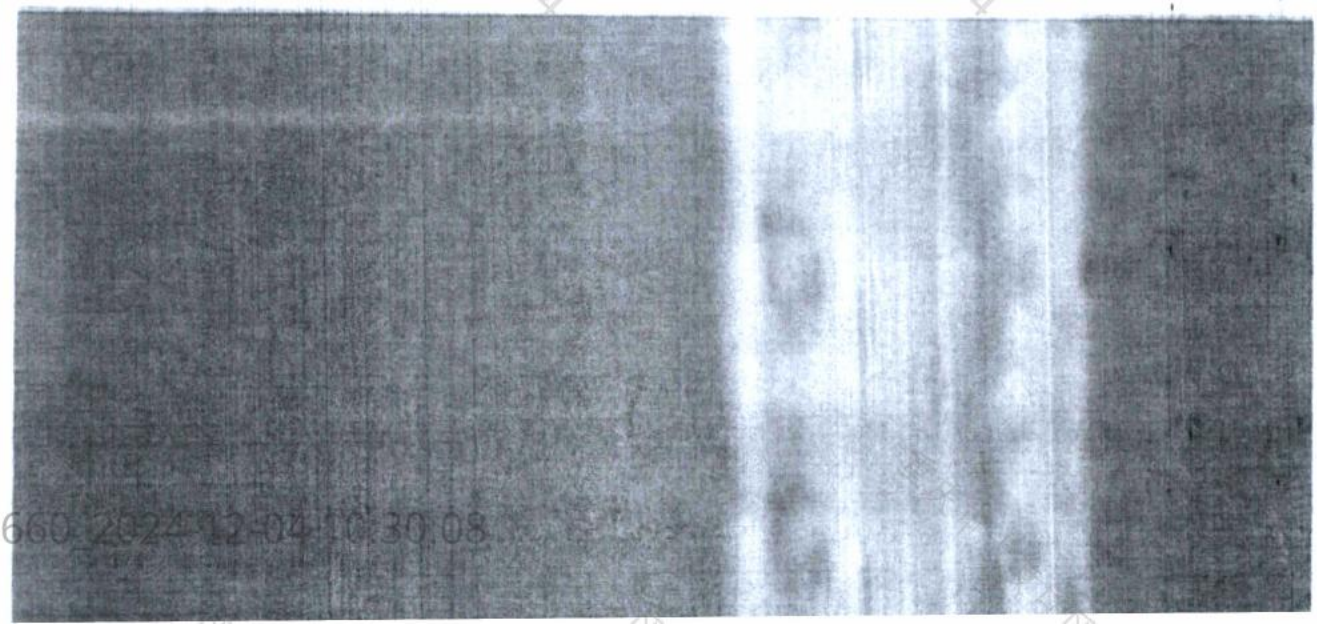


微信支付

收款金额 ¥10000.00

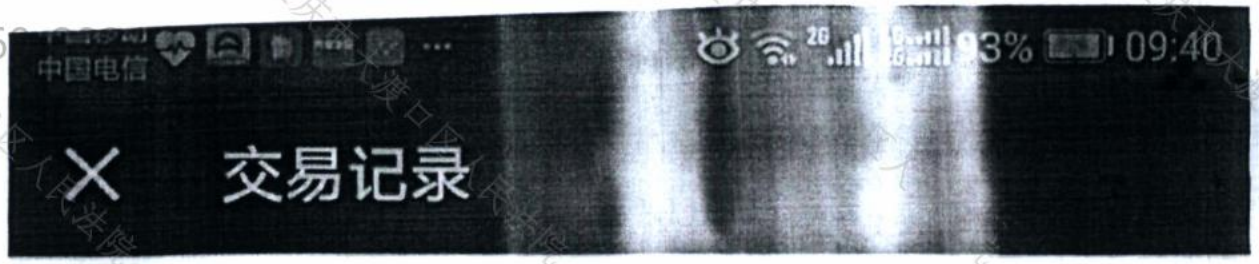
当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-08-22 00:22:09
收钱时间	2017-08-22 03:57:35
转账单号	100005020120170822050004007154

常见问题 >



重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660

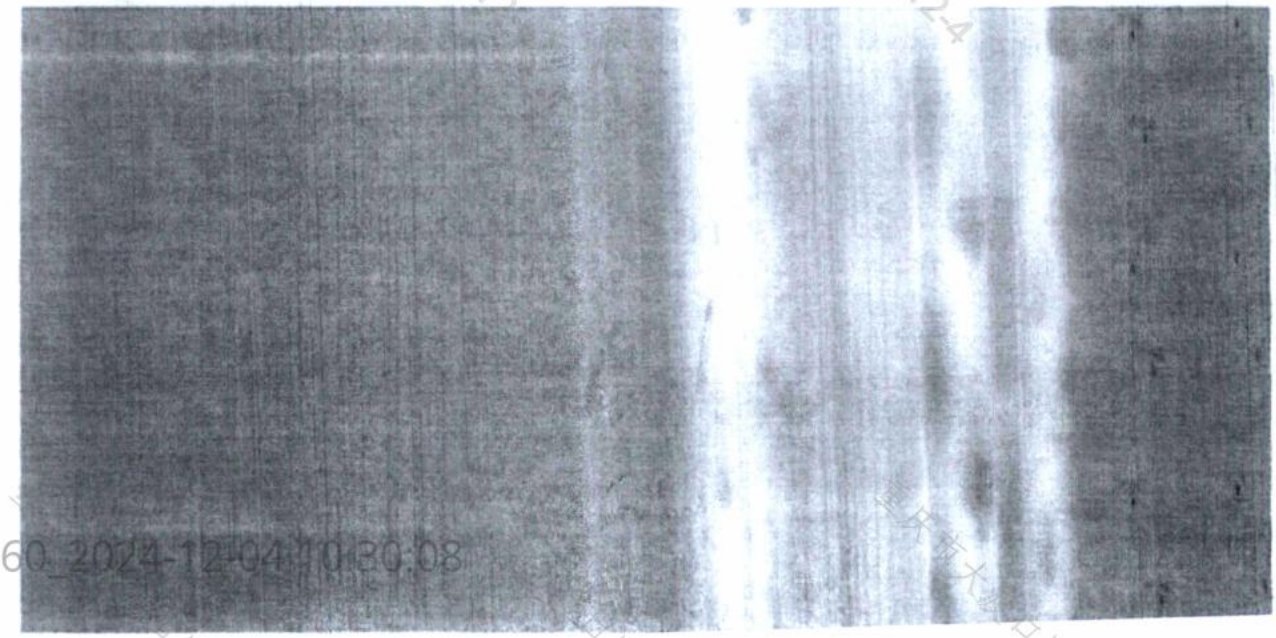


39

微信支付

收款金额	¥3000.00
当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-08-24 13:06:31
收钱时间	2017-08-24 13:09:58
转账单号	100005020[illegible]01708241700174329280

常见问题 >



57660_2024-12-04 10:30:08

57660

中国电信 ... 23% 20:22

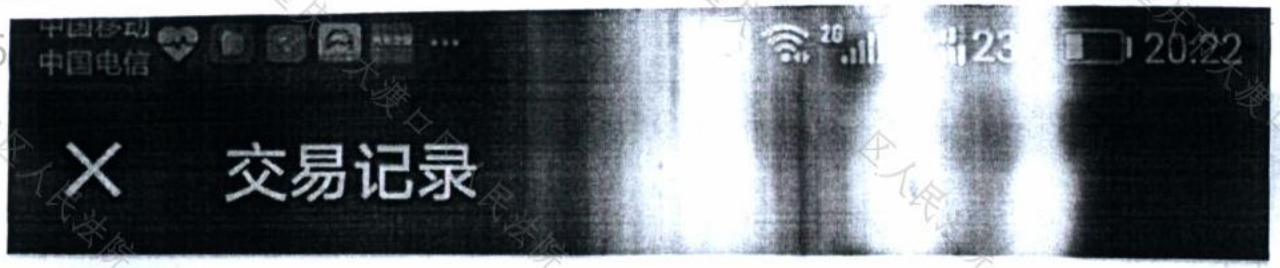
× 交易记录

微信支付

收款金额	¥14000.00
当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-09-07 20:01:03
收钱时间	2017-09-07 20:06:24
转账单号	100005020120170907050044 4320935

常见问题 >

57660_2024-12-04 10:30:09

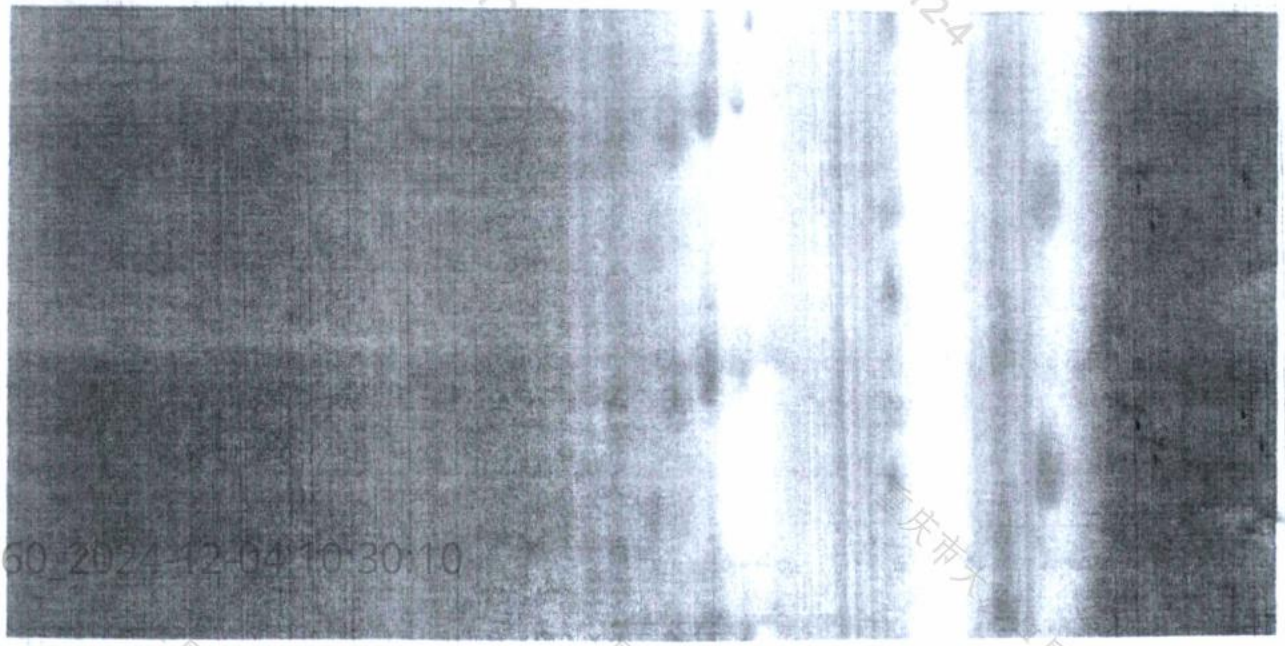


微信支付

收款金额 ¥2400.00

当前状态	已存入零钱
来　　自	王仕磊
转账说明	微信转账
转账时间	2017-09-08 15:26:01
收钱时间	2017-09-08 15:26:43
转账单号	100005020120170908[illegible]0029421692

常见问题 >



57660 2024-12-04 10:30:10

57660_2024-12-04 10:30:10

重庆市渝中区档案馆

档 案 证 明

[2018] 2086号

兹有 王仕磊 (男) 范雨 (女) 因结婚证遗失(撕毁)，经查 重庆市渝中区民政局 2011 年第 6928 卷 第 1 页档案(档号：063-结婚-2011-6928)

双方于 2011 年 10 月 18 日 结婚， 结婚证字号 J500103-2011-006928

特此证明

男方出生日期 19860728

身份证号 500103198607283211

女方出生日期 19870720

身份证号 500103198707207363

重庆市渝中区档案馆

2018年5月4日

57660_2024-12-04 10:30:10

57660_2024-12-04 10:30:11

结婚登记审查处理表

全宗号	年度	室编卷号
63	2011	6P28
页数	馆编卷号	
5		

132
43

申请人姓名	王仕磊 (男)	范雨 (女)
出生日期	1986年07月28日	1987年 07月 20日
身份证件号	500103198607283211	500103198707207363
国籍	中国	中国
民族	汉族	汉族
职业	办事人员和有关人员	办事人员和有关人员
文化程度	大学本科/专科教育	大学本科/专科教育
婚姻状况	未婚	未婚
提供证件材料	男方：身份证，户口簿，声明书 女方：身份证，户口簿，声明书	
审查意见	符合结婚条件，准予登记。	
结婚登记日期	2011年 10月 18日	
结婚证字号	J500103-2011-006928	
结婚证印制号	0179659938	0179659937
承办机关名称	渝中区民政局婚姻登记处	
登记员签名	何丽 2011年 10月 18日	
当事人领证签名或按指纹	男方：王仕磊 2011年10月18日	女方：范雨 2011年10月18日
备注		

当事人照片：

57660_2024-12-04 10:30:11

2011-结婚-6928
57660_2024-12-04 10:30:11

申请结婚登记声明书

本人申请结婚登记，谨此声明：

本人姓名：王仕磊 性别：男 国籍：中国

出生日期：1986 年 7 月 28 日 民族：汉 职业：职员

文化程度：本科 身份证件号：500103198607283211

常住户口所在地：重庆市渝中区大辽一路30号1幢3单元10-2

婚姻状况：未婚 （未婚/离婚/丧偶）

对方姓名：范雨 性别：女 国籍：中国

出生日期：1987 年 7 月 20 日 民族：汉 职业：职员

文化程度：本科 身份证件号：500103198707207363

常住户口所在地：重庆市沙坪坝区下土变路188号附7号14-5

婚姻状况：未婚 （未婚/离婚/丧偶）

本人与对方均无配偶，没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系，了解对方的身体健康状况。现依照《中华人民共和国婚姻法》的规定，自愿结为夫妻。

本人上述声明完全真实，如有虚假，愿承担法律责任。

声明人：王仕磊 监誓人：[illegible]

2011 年 10 月 18 日 2011 年 10 月 18 日

（注：声明人签名须在监誓人面前完成）

重庆市大渡口区人民法院 档案专用章

57660_2024-12-04 10:30:11

2011-结婚-6928
57660_2024-12-04 10:30:11

申请结婚登记声明书

45

本人申请结婚登记，谨此声明：

本人姓名：范雨　　性别：女　国籍：中国

出生日期：1987 年 7 月 20 日　　民族：汉　职业：职员

文化程度：本科　　身份证件号：500103198707207363

常住户口所在地：重庆市渝中区下土湾路188号附7号14-5

婚姻状况：未婚　（未婚/离婚/丧偶）

对方姓名：王松鹏　　性别：男　国籍：中国

出生日期：1986 年 7 月 28 日　　民族：汉　职业：职员

文化程度：本科　　身份证件号：500103198607283214

常住户口所在地：重庆市渝中区化龙一路30号1幢3单元10-2

婚姻状况：未婚　（未婚/离婚/丧偶）

本人与对方均无配偶，没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系，了解对方的身体健康状况。现依照《中华人民共和国婚姻法》的规定，自愿结为夫妻。

本人上述声明完全真实，如有虚假，愿承担法律责任。

声明人：范雨　　监誓人：

2011 年 10 月 18 日　　2011 年 10 月 18 日

（注：声明人签名须在监誓人面前完成）

57660_2024-12-04 10:30:11

57660_2024-12-04 10:30:13

重庆寅鼎汽车经纪有限公司

关于汽车贸易的
合作框架协议

用款方（以下简称甲方）：重庆寅鼎汽车经纪有限公司

联系方式：023-62975332　18983288884

联系地址：重庆市渝中区大坪正街爱华龙都23楼1801室

出资方（以下简称乙方）：[illegible]

联系方式：13628332241

联系地址：

一、合作事宜：

甲方因从事汽车贸易，需大量资金支撑，现就资金一事，与乙方洽谈资金合作事宜，合作资金用于从事汽车贸易业务。甲乙双方经协商后，达成以下合作条款；

二、金额：

乙方出资金额为由本框架下，以单次投资合同约定的所订购车辆的总金额为准。该笔资金由乙方注入账户：链动游(上海)有限公司 帐号:7016012200001493[illegible]开户行:宁波银行 金额:69156[illegible]（该笔资金由甲方指定乙方打入）

三、约束及保障：

1、甲乙双方确定的合作资金，由乙方注入资金于第二条所定账户内，该账户由乙方派专人管理，仅限用于本框架协议内的每次汽车贸易用途，保障资金不被双方挪为他用，且于乙方于每次所订购的车辆到双方指定的库后，

57660_2024-12-04 10:30:13

57660_2024-12-04 10:30:13

立即将所有车辆及车辆相关手续全部交由乙方保管，甲方可带买方看车验车验手续，如甲方需要摆卖展车的情况，由甲乙双方协商，以乙方为准；

2、本协议签署之日起，乙方应保证资金立即到账，并可随时根据甲方要求提车进行支付，如因乙方资金未到位而导致甲方无法订购车辆所产生的损失，由乙方赔偿；

3、乙方在接受所有车辆及车辆相关手续后，应保障所有车辆的完好无损直至销售完毕，如有影响车辆销售的任何外观及内部损坏，均由乙方作为保管方保管不当做出贸易车辆的等值赔偿，该赔偿金额直接抵扣车款，也就是乙方的合作资金；

4、从乙方注资第二条所述资金之日起（不含支付日），十五个自然日内完成销售，期间不含任何资金成本，同时乙方不得以任何理由阻碍甲方销售，因甲方于十五个自然日内未完成销售的车辆，由甲方回购滞销车辆并支付乙方单台垫款金额 10% 的违约金；因乙方于十五个自然日内阻碍甲方销售而未完成销售的车辆，乙方应将十五个自然日内未完成销售的车辆及其所有手续，无任何理由的全部交由甲方处置，乙方不得向甲方索取任何资金成本及其他开销；

5、本协议有效期内销售车辆，由甲方负责票证回款事宜，由甲方主导销售事宜。由乙方负责资金监管，乙方可参与销售事宜，但不具有销售主导权及定价权。乙方不得私下接触甲方进货渠道，不得对外宣传甲方进货渠道，因此造成甲方后续损失的，由乙方按照双方历史合作总金额的 10% 赔偿甲方；

7、在全部销售回款至乙方指定账户及完成利润分配后，本框架协议下的单次合作即宣告完结；

57660_2024-12-04 10:30:13

57660_2024-12-04 10:30:13

重庆寅鼎汽车经纪有限公司

四、利润分配：

1、车辆型号为2017款 EcoBoost 180豪华型，官方指导价213800元，甲方获取的底价为175800元，共计四台；

2、每台车利润保底10000.00元整，并在10个工作日之内销售完；

3、销售利润在核算成本剔除后，分配比例为甲方50%，乙方50%，所述成本为物流费、仓储费，甲乙双方均可参与销售，在本协议约束时间内乙方进行销售的情况下，销售价格必须经甲方同意后方可销售；

4、销售款项本金回款及利润分配，打入乙方指定账户：_____

韦明科、6212273100000320989、工行大渡口支行.；

五、其他：

甲方保证乙方每台利润不低于5000元/台.

_____；

六、综述：

甲乙双方在认真讨论后，均赞同以上条款，签署协议后立即生效，在执行本协议期间，有任何争议的双方友好协商，协商失败的，由大渡口区人民法院管辖。送达地址、联系人及联系方式确认文件通过邮件和EMS送达。如有变更，变更必须立即告知对方，否则一方通过以上电话、邮箱、EMS送达相关文件，即视为有效送达。以上送达的内容，可作为诉讼法律文书的送达。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方：_____ 乙方：_____

代理人：法人王姓名 代理人：_____

担保人：王姓名

57660_2024-12-04 10:30:13

57660_2024-12-04 10:30:14

重庆寅鼎汽车经纪有限公司

协议签署地：大渡口区

协议签署时间：2017 年 6 月 23 日

（以下无正文）

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:30:44

57660_2024-12-04 10:30:14

欠款附加条款

因2017年6月23日重庆寅鼎汽车经纪有限公司法人王仕磊与出资方韦明科签订《关于汽车贸易的合作框架协议》，现重庆寅鼎汽车经纪有限公司王仕磊已偿还购车款人民币432950元。剩余购车款人民币258610元定于2017年11月16日前归还，该笔欠款分三次支付，支付期限为：第一次支付于2017年10月1日前，支付金额为58610元；第二次支付于2017年11月1日前，支付金额为100000元；第三次支付于2017年11月16日前，支付金额为100000元。若每笔支付金额在规定时间未能完成，则按每笔未支付金额支付2%的月息，单笔还款金额违约金按未支付金额的10%计算，此后还款金额以此类推，直至偿还完所有欠款金额，息随本清。主合同为《关于汽车贸易的合作框架协议》为依据。

债务人签字：

日期：2017.9.19

57660_2024-12-04 10:30:14

57660_2024-12-04 10:30:14

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2018)渝0104民初37号
案　　由	合伙协议纠纷
被传唤人	韦明科、重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨
送达地址	
传唤事由	开庭审理
应到时间	2018年5月10日09时30分
应到场所	第十一审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

您在重庆法院公众服务网（网址www.cqfygzfw.com）使用“案件进度查询”等功能的查询编码和密码如下，欢迎登录使用。

查询编码：180103101059011　查询密码：0114813

审理阶段诉讼联络人：吴海涛　　联系电话：68959321

审判员　吴海涛

人民陪审员　杨志芳

人民陪审员　邓金凤

二〇一八年四月十三日

书记员：胡萌

57660_2024-12-04 10:30:14

57660_2024-12-04 10:30:16

重庆市大渡口区人民法院

公　　告

本院定于2018年5月10日9时30分在本院第十一法庭公开开庭审理关于韦明科诉重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨合伙协议纠纷一案。

特此公告。

重庆市大渡口区人民法院

二〇一八年二月二日

57660_2024-12-04 10:30:16

57660_2024-12-04 10:30:16

重庆市大渡口区人民法院

程序通知书（存根）

（2018）渝0104民初37号

韦明科、重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨：

本院受理关于韦明科诉重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨合伙协议纠纷一案，依照《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，决定适用普通程序进行审理，由审判长吴海涛、人民陪审员邓金凤、人民陪审员曾维国组成合议庭进行审理。

特此通知

重庆市大渡口区人民法院

二〇一八年一月二日

主审法官：吴海涛

法官联系电话：023-68959321

57660_2024-12-04 10:30:16

57660_2024-12-04 10:30:16

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2018)渝0104民初37号
案　　由	合伙协议纠纷
被传唤人	韦明科、重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨
送达地址	
传唤事由	开庭审理
应到时间	2018年2月12日09时30分
应到场所	第十一审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

您在重庆法院公众服务网（网址www.cqfygzfw.com）使用“案件进度查询”等功能的查询编码和密码如下，欢迎登录使用。

查询编码：180103101059011　查询密码：0114813

审理阶段诉讼联络人：吴海涛　联系电话：68959321

审判员　吴海涛

二〇一八年一月九日

书记员：胡　萌

57660_2024-12-04 10:30:16

57660_2024-12-04 10:30:17

重庆市大渡口区人民法院
公　　告

本院定于2018年2月12日9时30分在本院十一法庭，关于韦明科诉被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨合伙协议纠纷一案。

特此公告。

重庆市大渡口区人民法院

二〇一八年一月九日

57660_2024-12-04 10:30:17

57660_2024-12-04 10:30:17

重庆市大渡口区人民法院

公　告

(2018)渝0104民初37号

重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨：

本院受理韦明科诉你们合伙协议纠纷一案.因你们去向不明，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定，向你公告送达起诉状副本、举证通知书、应诉通知书及开庭传票等诉讼文书。原告的诉讼请求为：1、判令被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨立即连带偿还所欠原告代垫购车款本金258610元及截止到2017年11月30日的利息5344.4元，以及从2017年12月1日至还清日止的利息（利息以被告尚欠的258610元为基数，按月利率2%标准计算，利随本清）；2、判令被告承担本案诉讼费、财产保全费等原告实现债权的一切费用。自公告之日起，经过60日，即视为送达。提出答辩状的期限为公告期满后的15日内，举证期限为答辩期满后的15日内，并定于2018年5月10日上午09时30分在本院十一法庭开庭审理，逾期将依法缺席开庭审理。

57660_2024-12-04 10:30:17

57660_2024-12-04 10:30:17

经办人：吴海涛

重庆市大渡口区人民法院

刊登日期：2018 年 02 月 01 日

上传日期：2018 年 02 月 01 日

57660_2024-12-04 10:30:17

57660_2024-12-04 10:30:18

重庆市大渡口区人民法院

民事审判笔录

案　　由：合伙协议纠纷

开庭时间：2018 年 5 月 10 日 9 时 30 分至 10 时 00 分

开庭地点：　本院第十一法庭，第 一 次开庭

合议庭组成人员：

审　判　长：

人民陪审员：杨志芳

人民陪审员：彭楷惠

书　记　员：

书记员：1、请当事人及诉讼代理人入庭；

2、现在宣布法庭纪律：诉讼参与人应当遵守法庭规则，维护法庭秩序，不得喧哗、吵闹；发言、陈述和辩论，须经审判长（审判员）许可　旁听人员不得录音、录像和摄影；不得随意走动和进入审判区；不得发言、提问；不得鼓掌、喧哗、哄闹和实施其他妨碍审判活动进行的行为　否则，将视情节受到警告、训诫、没收录音、录像、摄影器材、责令退出法庭，直至罚款、拘留的处罚。

3、全体起立，请审判长、审判员入庭。

注：（1）审判笔录经审判长审阅后，由审判长和书记员签名。

（2）法庭笔录中的证人证言部份，应当当庭宣读或者交给证人阅读。证人在承认没有错误后，应当签名或者盖章。

57660_2024-12-04 10:30:18

黄翰密　周文秋

57660_2024-12-04 10:30:19

（3）法庭笔录应当交给当事人阅读或者向其宣读。当事人认为记载有遗漏或者差错的，可以请求补正或者补充。当事人承认没有错误后，应当签名或者盖章。

4、报告审判长（员），今天到庭的诉讼参加人有：

原告韦明科

被告：重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨未到庭

审：现在开庭。

审：原告向法庭报告自己的身份情况及委托代理人的代理权限。

原告：韦明科，男，汉族，出生于1970年5月21日，住重庆市大渡口区西城大道662号2幢29-4，身份证号码：510221197005212315

委托代理人：周应秋，重庆法乾律师事务所，特别授权

委托代理人：黄艳霞，重庆法乾律师事务所，一般代理

审：因被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨未到庭，下面由原告向法庭报告被告的身份情况。

原告：被告1，重庆寅鼎汽车经纪有限公司，住所地重庆市渝中区大坪正街19号2单元17-2号，统一社会信用代码：91500103352776160X

法定代表人:王仕磊　系该公司经理

审：重庆市大渡口区人民法院民事审判第二庭，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第134条的规定，对原告韦明科诉被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨合伙协议纠纷一案进行公开开庭审理。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第39.41条的规定，本案由审判员吴海涛，人民陪审员彭榜惠、人民陪审员杨志芳组成合议庭，吴海涛担

57660_2024-12-04 10:30:19

黄艳霞　周应秋

57660_2024-12-04 10:30:19

任审判长，适用普通程序，书记员胡萌担任记录。

审：被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第144条的规定，依法缺席开庭审理。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第49条、50条、51条、64条、110条的规定，当事人享有以下诉讼权利义务：1、有权委托代理人，提出回避申请，收集、提供证据，进行辩论，请求调解，提起上诉，申请执行；可以查阅本案有关材料，复制本案有关材料和法律文书；2、双方当事人可以自行和解；3、原告可以放弃或者变更诉讼请求，被告可以承认或反驳诉讼请求，有权提起反诉；4、当事人对提出的主张有责任提供证据；5、当事人及其他诉讼参与人应当遵守法庭规则；6、当事人应当履行生效法律文书所确定的义务。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第44条的规定，当事人对审判人员、书记员有下列情形之一的，有权口头或书面申请回避：1、是本案当事人或当事人的近亲属；2、与本案有利害关系；3、与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正审理的。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第45条的规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避如在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。

审：原告是否清楚自己享有的诉讼权利和所承担的诉讼义务？是否申请回避？

原告：清楚，不申请。

57660_2024-12-04 10:30:19

57660_2024-12-04 10:30:20

审：现住开始法庭调查。

审：原告陈述诉讼请求事实及理由

原代：1、判令被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨立即连带偿还所欠原告代垫购车款本金258610元及截止到2017年11月30日的利息5344.4元，以及从2017年12月1日至还清日止的利息（利息以被告尚欠的258610元为基数，按月利率2%标准计算，利随本清）；2、判令被告承担本案诉讼费、财产保全费等原告实现债权的一切费用。

事实及理由与诉状一致（略）。

审：被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨未到庭，无答辩意见。

审：原告举证。

原代：证据一，原告身份证复印件一份，证明原告具有本案的诉讼主体资格。

证据二，《关于汽车贸易的合作框架协议》，证明原告和被告1重庆寅鼎汽车经纪有限公司双方签订了《关于汽车贸易的合作框架协议》，该协议是原被告双方平等协商签订的，真实有效，被告和原告合作。

证据三，借记卡帐户历史明细清单、电子银行回单，证明原告已经履行了《关于汽车贸易的合作框架协议》中约定的义务，按照协议约定在2017年6月24日分14次把资金691560元转入由被告1指定的帐户：链动汽车（上海）有限公司，帐号70160122000014930。

证据四，《欠款附加条款》，证明原告和被告1重庆宝重庆寅鼎汽车经纪有限公司双方签订了关于汽车贸易的合作框架协议后各方履行情况，被

57660_2024-12-04 10:30:20

57660_2024-12-04 10:30:20

告承诺计划还款，但未依计划执行，经被告确认还应支付原告剩余款258610元的欠款及利息。

证据五，被告1基本情况、出资者股东情况，证明被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司系自然人独资企业，被告王仕磊为被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司唯的股东并担任法定代表人，被告王仕磊应承担连带还款责任。

证据六，银行转帐凭证、微信转帐交易记录，证明王仕磊作为重庆寅鼎汽车经纪有限公司的唯一股东与被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司财产混同，王仕磊用自己的银行帐户还款给原告，通过银行转帐9万，微信转帐还款103120元，其中还有部分是通过现金支付给原告，截止2017年9月8日仍有258610元未支付给原告，被告王仕磊应承担连带还款责任。

证据七，被告王仕磊和被告范雨的结婚档案证明，证明被告王仕磊和被告范雨于2011年10月18日结婚，该笔欠款发生在夫妻双方婚姻关系存续期间，范雨应和王仕磊承担连带还款责任。

审：被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨未到庭，无质证意见。

审：法庭询问原告几个问题。

审：原告范雨现在在什么地方知不知道？

原代：不知道。

审：对本案的合作协议及后续的具你们了解范雨参与进来没有？

原代：这个我不是很清楚。

审：在出具欠款附加条款之后王仕磊付过款没有？

原代：没有。还款多少，我们不是很清楚，具体的以欠款附加条款上

57660_2024-12-04 10:30:20

57660_2024-12-04 10:30:20

面载明的为准。

审：法庭调查结束，进入法庭辩论阶段。

审：原告发表辩论意见。

原告：一、本案起诉的三名被告，重庆寅鼎汽车经纪有限公司与原告韦明科签订的有效的合伙协议，被告王仕磊属于被告寅鼎公司的法定代表人和唯一的一位股东，涉案欠款又发生在王仕磊和范雨夫妻关系存续期间，三被告与本案的法律关系有法律上的利害关系，故三被告都是具体合法的诉讼主体资格，都是本案适格的被告。

二、被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司与原告韦明科签订的《关于汽车贸易的合作框架协议》合法有效，系双方真实意思表示，应当予以保护原告与被告签订此协议后原告积极履行协议约定的义务，原告通过手机银行分14次把合作资金691560元按被告要求转入的指定的银行帐户（链动汽车（上海）有限公司的帐户，帐号：701601220001493O），原告为此也提供了银行流水为证。

三、被告向原告出具的《欠款附加条款》约定的内容是合伙清算的依据。该《欠款附加条款》系原告与被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊自愿签订，不存在显失公平及其他可撤销的情形，是有效的。被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊在《欠款附加条款》上签字盖章，表明其认可该债务，且被告王仕磊在签订《欠款附加条款》前曾用自己的私人帐户通过微信和银行转帐及现金的方式还款给原告共计432950元，仍有《欠款附加条款》上约定的258610元未支付给原告，本代理人有理由相信被告王仕磊的财产和被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司的财产混同，被告在庭上

57660_2024-12-04 10:30:20

57660_2024-12-04 10:30:21

也没有证据能证明公司财产独立于股东自己的财产的。重庆寅鼎汽车经纪有限公司是自然人独资设立的一人有限责任公司，其股东为王仕磊，而根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。又因该笔欠款发生在王仕磊与范雨夫妻关系存续期间，应以夫妻共同财产共同偿还，《欠款附加条款》约定的合理利息，三被告应按《欠款附加条款》连带支付欠款258610元及诉状中要求的利息。

综上所述，被告写下欠条给《欠款附加条款》给原告，尚欠原告258610元。以上证据相互印证，足可以形成一个完整的证据链，证明《关于汽车贸易的合作框架协议》及《欠款附加条款》的真实性，三被告应按照《欠款附加条款》的约定支付原告的欠款和利息。为维护交易秩序、保护交易安全，保护原告的合法权益，原告依法对被告提起诉讼，希望贵院支持原告的诉讼请求，判令被告及时归还欠款!

审：被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨未到庭，无辩论意见。

审：法庭辩论结束，原告方做最后陈述。

原告：请支持原告的诉求。

审：休庭，原告方阅笔录无误后签字确认。

2018.5.10

2018.5.10

57660_2024-12-04 10:30:21

57660_2024-12-04 10:30:21

重庆市大渡口区人民法院

民事判决书

（2018）渝0104民初37号

原告：韦明科，男，1970年5月21日出生，汉族，住重庆市大渡口区西城大道666号2幢29-4，公民身份号码510221197005212315。

委托诉讼代理人：周应秋，重庆法乾律师事务所律师，特别授权代理。

委托诉讼代理人：黄艳霞，重庆法乾律师事务所律师（实习），一般授权代理。

被告：重庆寅鼎汽车经纪有限公司，住所地重庆市渝中区大坪正街19号2单元17-2#，统一社会信用代码91500103352776160X。

法定代表人：王仕磊。

被告：王仕磊，男，1986年7月28日出生，汉族，住重庆市渝中区长江一路30号附1号3单元10-2，公民身份号码500103198607283211。

被告：范雨，女，1987年7月20日出生，汉族，住重庆市九龙坡区华轩路39号附9号12-9，公民身份号码500103198707207363。

57660_2024-12-04 10:30:21

57660_2024-12-04 10:30:22

原告韦明科与被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨合同纠纷一案，本院于2018年1月3日立案后，依法适用简易程序，因被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨磊下落不明，本案依法转换为普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。原告韦明科的委托诉讼代理人周应秋、黄艳霞到庭参加诉讼。被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告韦明科诉向本院提出诉讼请求：1、三被告立即连带偿还所欠原告代垫购车款本金258610元及截止到2017年11月30日的利息5344.4元，以及从2017年12月1日起至还清日止的利息（利息以被告尚欠的258610元为基数，按月利率2%的标准计算，利随本清）；2、被告承担本案诉讼费、财产保全费等费用。

事实和理由：2017年6月23日，原告与被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊签订了《关于汽车贸易的合作框架协议》，协议约定原告为被告从事汽车贸易业务垫资691560元，该笔款项由被告指定原告打入链动汽车（上海）有限公司宁波银行701601220000014930的账号中购买2017款EcoBoosT180豪华型福特蒙迪欧汽车四台，汽车销售所得利润原、被告各得50%，被告保证原告每台车保底利润5000元，并在10个工作日内完成销售，自原告垫资之日起，被告未在15个自然日内完成销售的车辆，由被告回购滞销车辆并支付原告每台车垫款金额10%的违约金。2017年6月24日，原告按被告指示，将691560元款项打入被告指定的链动汽车（上海）有限公司宁波银行账号中，并由

57660_2024-12-04 10:30:22

57660_2024-12-04 10:30:23

被告提取福特蒙迪欧汽车四台。后被告未按期将全部汽车全成销售。2017年9月19日，被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊与原告进行结算，向原告出具《欠款附加条款》。该条款载明“因2017年6月23日重庆寅鼎汽车经纪有限公司法人王仕磊与出资方韦明科签订《关于汽车贸易的合作框架协议》，现重庆寅鼎汽车经纪有限公司王仕磊已偿还购车款人民币432950元。剩余购车款人民币258610元定于2017年11月16日前归还，该笔欠款分三次支付，支付期限为：第一次支付于2017年10月1日前，支付金额为58610元；第二次支付于2017年11月1日前，支付金额为100000元；第三次支付于2017年11月16日前，支付金额为100000元。若每笔支付金额在规定时间未能完成，则按每笔未支付金额支付2%的月息，单笔还款金额违约金按未支付金额的10%计算，此后还款金额以此类推，直至偿还完所有欠款金额，息随本清。主合同为《关于汽车贸易的合作框架协议》为依据。”双方进行结算后，被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊并未按时履行支付义务，截止到2017年11月30日，被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊尚欠原告购车款本金258610元及利息5344.4元（实际计算至借款本息付清时止）。王仕磊与被告范雨系夫妻关系，该笔借款发生在双方夫妻关系存续期间，应为双方的夫妻共同债务。

被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕、范雨均未到庭，亦未作答辩。

原告围绕诉讼请求依法提交了《关于汽车贸易的合作框架协议》、《欠款附加条款》、电子银行回单、银行明细清单、结婚

57660_2024-12-04 10:30:23

57660_2024-12-04 10:30:23

档案证明、结婚登记审查处理表、出资者（股东）情况查询结果等证据。鉴于被告均未到庭，本院对原告举示的证据进行了审查。综合上述证据材料与案件事实的关联程度以及证据本身的真实性及合法性等方面判断，本院对其证明力予以确认。

根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017 年 6 月 23 日，原告作为出资方（乙方）、被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司作为用款方（甲方）、王仕磊作为担保人共同签订《关于汽车贸易的合作框架协议》，主要约定：1、乙方出资金额为由本框架下，以单次投资合同约定的所订购车辆的总金额为准；2、车辆型号为 2017 款 EcoBoost180 豪华型，共计四台，总金额为 691560 元，该笔资金由乙方注入链动汽车（上海）有限公司 701601220000014930 的账号；3、从乙方注资第二次所述资金之日起（不含支付日），15 个自然日内完成销售，期间不含任何资金成本，同时乙方不得以任何理由阻碍甲方销售，因甲方原告于 15 个自然日内未完成销售的车辆，由甲方回购滞销车辆并支付乙方单台垫款金额 10%的违约金；4、在全部销售回款至乙方指定账户及完成利润分配后，本框架协议下的单次合作即宣告完结；5、销售利润在核算成本剔除后，分配比例为甲方 50%，乙方 50%，甲方保证乙方每台利润不低于 5000 元/台等。

2016 年 6 月 24 日，原告根据上述协议向链动汽车（上海）有限公司 701601220000014930 的账号打款 691560 元。

2017 年 9 月 19 日，被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊作为债务人共同向原告出具了《欠款附加条款》，载明：因 2017 年 6 月 23 日重庆寅鼎汽车经纪有限公司法人王仕磊与出资

57660_2024-12-04 10:30:23

57660_2024-12-04 10:30:23

方韦明科签订《关于汽车贸易的合作框架协议》，现重庆寅鼎汽车经纪有限公司王仕磊已偿还购车款人民币432950元。剩余购车款人民币258610元定于2017年11月16日前归还，该笔欠款分三次支付，支付期限为：第一次支付于2017年10月1日前，支付金额为58610元；第二次支付于2017年11月1日前，支付金额为100000元；第三次支付于2017年11月16日前，支付金额为100000元。若每笔支付金额在规定时间未能完成，则按每笔未支付金额支付2%的月息，单笔还款金额违约金按未支付金额的10%计算，此后还款金额以此类推，直至偿还完所有欠款金额，息随本清。主合同为《关于汽车贸易的合作框架协议》为依据。

2011年10月18日，被告王仕磊与被告范雨登记结婚。被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司出资者（股东）为被告王仕磊，出资比例为100%。

本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中的《关于汽车贸易的合作框架协议》、《欠款附加条款》系当事人真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，当事人均应按照约定全面履行自己的义务。本案原告依约完成了出资义务，然而被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊却未能按约定履行自己的义务。被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊的行为均已构成违约，应当续继履行支付义务并承担相应的违约责任。被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊在《欠款附加条款》明确了欠款金额、支付方式、利息及违约金等，现原告要求重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊支付258610元及截止到2017年11

57660_2024-12-04 10:30:23

159 57660_2024-12-04 10:30:24

月30日的利息5344.4元，并支付从2017年12月1日起至还清之日止的利息（利息以被告尚欠的258610元为基数，按月利率2%的标准计算）的诉讼请求并不违反法律规定，且有证据证实，本院依法予以支持。

被告范雨与王仕磊虽系夫妻关系，本案王仕磊所负的该笔债务发生在其夫妻关系存续期间，但该笔债务明显超出家庭日常生活所需，故本院认为该笔债务并非夫妻共同债务。本院对原告要求被告范雨承担支付义务的诉讼请求不予支持。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十四之规定，判决如下：

一、被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊于本判决生效后十日内支付原告韦明科258610元及截止到2017年11月30日的利息5344.4元；

二、被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊于本判决生效后十日内支付原告韦明科自2017年12月1日起至还清之日止以258610元为基数按月利率2%的标准计算的利息；

三、驳回原告韦明科其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费5259元（原告已预缴2630元），由被告重庆寅

57660_2024-12-04 10:30:24

57660_2024-12-04 10:30:24

鼎汽车经纪有限公司、王仕磊负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。

审　判　长　　吴海涛

人民陪审员　　杨志芳

人民陪审员　　彭榜惠

二〇一八年五月十一日

本件与原件核对无异

书　记　员　　胡　萌

57660_2024-12-04 10:30:24

57660_2024-12-04 10:30:25

重庆市大渡口区人民法院

民事宣判笔录

时　间：2018年5月11日10时00分

开庭地点：　本院十一法庭

审　判　长：

书　记　员：

到庭当事人：韦明科

记录如下：

审判长：吴海涛宣读重庆市大渡口区人民法院2018年5月11日（2018）渝0104民初37号民事判决书。（略）

审判员：原告听清没有？是否上诉？

原告：清楚了，上诉以书面材料为准。

审判员：闭庭。阅笔录如无误签字。

2018.5.11

57660_2024-12-04 10:30:25

57660_2024-12-04 10:30:26

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

案由	合伙协议纠纷	案号	(2018) 渝0104民初37号
受送达人 姓名或名称	韦明科		
送达地点	本院		
送达文书 名称及份数	民事判决书2份		
受送达人 签名或盖章	年　月　日		
代收人 及代收理由	韦明科 2018年5月11日		
备　注			

填发人：吴海涛　　送达人：吴海涛　胡　萌

57660_2024-12-04 10:30:26

57660_2024-12-04 10:30:26

重庆市大渡口区人民法院
公 告

(2018)渝0104民初37号

重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨：

本院韦明科与重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨合伙协议纠纷一案，已审理终结。现依法向你公告送达(2018)渝0104民初37号民事判决书。判决如下：

一、被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊于本判决生效 后十日内支付原告韦明科 258610 元及截止到 2017 年 11 月 30 日 的利息 5344.4 元；

二、被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊于本判决生效 后十日内支付原告韦明科自 2017 年 12 月 1 日起至还清之日止以 258610 元为基数按月利率 2%的标准计算的利息；

三、驳回原告韦明科其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支 付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 5259 元（原告已预缴 2630 元），由被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊负担。

57660_2024-12-04 10:30:26

57660_2024-12-04 10:30:26

自公告之日起，经过60日内来本院领取民事判决书，逾期则视为送达。如不服本判决，可在公告期满后15日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。

重庆市大渡口区人民法院

吴海涛

刊登日期：2018年05月14日

上传日期：2018年05月14日

57660_2024-12-04 10:30:26

57660_2024-12-04 10:30:27

渝财 00103

( )No:

重庆市政府非税收入电子缴款专用收据

执收单位编码:605
(预算单位编码)

缴款日期:2018-01-03　　电子缴款号:16901300054820

填制日期:2018-01-03　　数字指纹:

缴款单位或个人:韦明科

项目编码(预算科目)	项目名称	单位	数量	标准	金额(元)
103040201	诉讼费	元	1	2630.00	2630.00
合计金额大写:人民币贰仟陆佰叁拾元整				小写:¥2630.00	
备注:(2018)渝0104民初37号		缴款通知书号(295318000001984)			

执收单位(盖章):　　缴款人:　　开票人:

第一联 存根

重庆市大渡口区人民法院 诉讼收费专用章

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

ICBC 中国工商银行

商户存根(Merchant Copy)

商户名称及编号(MERCHANT NAME/CODE):
重庆市大渡口区人民法院
310092119881

银联商户号(UNION PAY MERCHANT CODE):
102690092110094

终端编号(TERMINAL No.):001

检索参考号(SYSTEM No.):
40069261

卡号(CARD No.):　　CSN:01
622599******8835 Q

发卡行类别(ISSUE BANK/CARD TYPE):
中国工商银行

有效期(EXPIRY):　流水号(TRACE No.):
04/25　　000013

日期/时间(DATE/TIME):
2018/01/03 15:13:45

授权号(AUTH No.):

交易类型(TRANS TYPE):
消费

总计(TOTAL):
RMB2630.00

交易金额(AMOUNT):RMB2630.00

缴款书:16901300054820

通知书:295318000001984

持卡人姓名(CARDHOLDER NAME):
MR.WEI MING KE

持卡人签名(CARDHOLDER SIGNATURE):

持卡人已收到上述有关商品/或上述服务,并同意将本笔交易记入本卡账户。
(仅限单位卡与有关银行签订的持卡人合约中的规定)

57660_2024-12-04 10:30:27